



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA

Expediente N.º 0085-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 1 de 42

RESOLUCIÓN FINAL N.º 0133-2026/PS0-INDECOPI-TAC

EXPEDIENTE : 0085-2026/PS0-INDECOPI-TAC
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE
TACNA (ORPS)
DENUNCIANTE : [REDACTED]
(SEÑOR QUENAYA)
DENUNCIADO : BANCO BBVA PERÚ S.A.¹
(EL BANCO)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
MEDIDA CORRECTIVA
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

SUMILLA: Sancionar a Banco BBVA Perú S.A. con una multa al acreditarse la infracción a lo establecido en el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco BBVA Perú S.A., por presunta infracción a los artículos 19º y 56º.1 literal b) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

SANCIÓN:

- Tres punto setenta y ocho (3.78) UIT

Tacna, 24 de abril de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N.º 01 de fecha 19 de marzo de 2026, el ORPS inició un procedimiento sancionador contra el Banco por presunta infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código) siendo el siguiente hecho materia de imputación:

¹ BANCO BBVA PERÚ S.A. con R.U.C. N.º 20100130204.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA

Expediente N.º 0085-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 2 de 42

«**PRIMERO:** Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia del 20 de enero del 2026, presentada por el señor [REDACTED] contra Banco BBVA Perú S.A.:

- (i) Por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco BBVA Perú S.A., no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 17 de diciembre del 2025, se realice una (1) operación de retiro de efectivo de S/ 1,500.00 soles debitada de la Cuenta vinculada a la Tarjeta de Débito N° 4551-****-****-9109 de titularidad al señor [REDACTED], la misma que el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado, debido a que minutos antes la referida tarjeta quedó retenida en el cajero automático del proveedor denunciado.
- (ii) Por presunta infracción a lo establecido en los artículos 19 y 56.1 literal b) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco BBVA Perú S.A., habría asignado al señor [REDACTED] el Préstamo N° 0011-0814- 960****551 por el importe de S/ 6,700.00 soles, el cual fue desembolsado en la Cuenta vinculada a la Tarjeta de Débito N° 4551-****-****-9109 de su titularidad, el mismo que el consumidor no reconoce haber solicitado y/o contratado, debido a que minutos antes la referida tarjeta quedó retenida en el cajero automático del proveedor denunciado.»

2. El señor Quenaya solicitó en calidad de medida correctiva la devolución del monto de S/ 7,102.00 soles que se pagó al préstamo y del monto de S/ 1,500.00 soles extraído de su cuenta de ahorros. Asimismo, solicitó la devolución de las costas y costos del presente procedimiento.
3. El 27 de marzo de 2026, el Banco se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos frente a los hechos denunciados, los mismos que fueron agregados al expediente mediante Resolución N.º 02 del 01 de abril de 2026.
4. Posteriormente, mediante Resolución N.º 03, de fecha 13 de abril de 2026, se dispuso precisar la imputación de cargos formulada contra el Banco a través de la Resolución N.º 01, en los siguientes términos:

«**PRIMERO:** Precisar la primera imputación de cargos efectuada en contra de Banco BBVA Perú S.A., a través de la Resolución N° 01 del 02 de abril del 2026, la cual deberá ser entendida de la siguiente manera:

- (i) Por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco BBVA Perú S.A., no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 17 de diciembre del 2025, se realice una (1) operación de retiro de efectivo de S/ 1,500.00 soles, una (1) operación de retiro de efectivo de S/ 1,500.00 soles y dos (2)

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



*transferencias de S/ 3,000.00 soles y S/ 2,100.00 soles, debitadas de la Cuenta vinculada a la Tarjeta de Débito N° 4551-****-****-9109 de titularidad al señor [REDACTED] las mismas que el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado, debido a que minutos antes la referida tarjeta quedó retenida en el cajero automático del proveedor denunciado.»*

5. Asimismo, mediante la Resolución N.º 03, se requirió al Banco cumplir con absolver el requerimiento de información formulado en el considerando séptimo de la misma.
6. Finalmente, el 22 de abril de 2026, el Banco presentó sus descargos respecto de los hechos denunciados, los cuales fueron incorporados al expediente mediante Resolución N.º 04, de fecha 23 de abril de 2026.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

7. De lo expuesto, corresponde a este ORPS determinar lo siguiente:
 - i) Declarar responsable al Banco por infracción al artículo 19º del Código.
 - ii) Declarar responsable al Banco por infracción a los artículos 19º y 56.1º literal b) del Código.
 - iii) Ordenar medidas correctivas a favor del consumidor.
 - iv) Imponer una sanción administrativa al Banco.
 - v) Ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento.

III. ANÁLISIS

3.1. Marco Legal Aplicable

3.1.1. Sobre el deber de idoneidad

8. El artículo 18º del Código define a la idoneidad como la correspondencia que existe entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso².

² LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 18. Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

9. En ese sentido, el artículo 19° del Código establece la obligación para los proveedores de responder, de forma objetiva, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos en el mercado³. En aplicación de estas normas, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos y a la normatividad que rige su prestación.
10. El referido supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor le impone a este la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio vendido u ofrecido, luego de lo cual el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable.
11. Por otro lado, el artículo 173.2° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General⁴ (en adelante, el TUO de la LPAG) establece que corresponde a los administrados aportar los medios probatorios que sustenten sus alegaciones. En ese sentido, y considerando lo establecido en el artículo 104° del Código⁵, este Órgano Resolutivo considera que la carga de la prueba sobre la responsabilidad en materia de idoneidad del bien o servicio, se distribuye de la siguiente manera:
- (i) **acreditación del defecto:** corresponde al consumidor probar la existencia de un defecto en el bien o servicio; e,

3 **LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19. Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y la calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

4 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo 173°.- Carga de la prueba

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

5 **LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104. Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

- (ii) **imputación del defecto:** acreditado el defecto, corresponderá al proveedor demostrar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

3.1.2. Sobre los métodos comerciales coercitivos

12. El artículo 56.1 del Código consagra la protección contra los métodos comerciales coercitivos, al prohibir en su literal b) Obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. En ningún caso puede interpretarse el silencio del consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo haya autorizado previamente de manera expresa⁶.
13. Esto en la medida que el consumidor se encuentra en derecho de definir y aceptar las condiciones que considere pertinentes en sus operaciones de consumo, lo contrario implicaría vulnerar el principio de autonomía privada que debe regular toda relación contractual.

3.3. Aplicación al caso en concreto

3.3.1. Sobre la primera imputación

14. El señor Quenaya denunció al Banco manifestando que este proveedor no cumplió con adoptar las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 17 de diciembre de 2025, se realice una (1) operación de retiro de efectivo de S/ 1,500.00 soles, una (1) operación de retiro de efectivo de S/ 1,500.00 soles y dos (2) transferencias de S/ 3,000.00 soles y S/ 2,100.00 soles, debitadas de la Cuenta vinculada a la Tarjeta de Débito N° 4551-****-****-9109 de su titularidad, las mismas que no reconoce haber realizado ni autorizado, debido a que minutos antes la referida tarjeta quedó retenida en el cajero automático del proveedor denunciado.
15. Con la finalidad de acreditar lo denunciado, el señor Quenaya presentó: copia de la simulación financiera de la cuenta con IFAS respecto del

⁶ CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 56°.- Métodos comerciales coercitivos

56.1 De manera enunciativa, y no limitativa, el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales coercitivos implica que los proveedores no pueden:

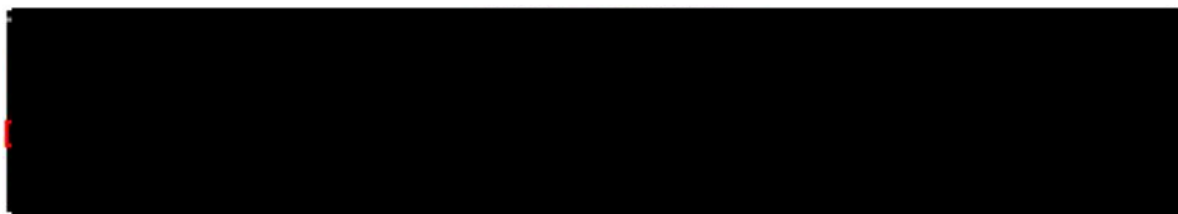
(...)

c) Modificar, sin el consentimiento expreso del consumidor, las condiciones y términos en los que adquirió un producto o contrató un servicio, inclusive si el proveedor considera que la modificación podría ser beneficiosa para el consumidor. No se puede presumir el silencio del consumidor como aceptación, salvo que él así lo haya autorizado expresamente y con anterioridad.

“Préstamo al Toque - CS65”; una fotografía del cajero automático; capturas de pantalla del detalle de movimientos por los siguientes importes: S/ 1,500.00 (17 de diciembre de 2025, 19:56 horas), S/ 6,700.00 (17 de diciembre de 2025, 20:12 horas), S/ 1,500.00 (17 de diciembre de 2025, 20:14 horas), S/ 3,000.00 (17 de diciembre de 2025, 20:16 horas) y S/ 2,100.00 (17 de diciembre de 2025, 20:17 horas); captura de pantalla de la constancia de retiro en ATM por el importe de S/ 1,500.00; captura de pantalla de la constancia del “Préstamo al Toque” en ATM por el importe de S/ 6,700.00; copia del Oficio N.º 3964-2025-REGPOL-TACNA/DIVOPUS-COM.GONVIG-SIDF; copia de la citación policial de fecha 18 de diciembre de 2025; copia de la Hoja de Reclamación N.º 18122500144; copia de la respuesta al reclamo por parte del banco; y otros documentos.

16. En sus descargos, el Banco señaló que el señor Quenaya se encontraba debidamente enrolado en los canales digitales de la entidad. Preciso que la tarjeta N.º 4551-****-****-9109 fue afiliada a dichos canales desde su emisión (alta del 22 de abril de 2021), contando con el respectivo chip. Asimismo, indicó que el denunciante generó su clave secreta (PIN), la cual habría venido utilizando de manera regular desde abril de 2021 para la realización de sus operaciones.

Imagen N.º 01



17. En ese contexto, el Banco identificó las siguientes operaciones efectuadas el 17 de diciembre de 2025, que constituyen materia de cuestionamiento en el presente procedimiento:

- a) Operación por el importe de S/. 1,500.00, realizada con cargo a la cuenta de haberes.

Imagen N.º 02

(Ver imagen en la siguiente página)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA

Expediente N.º 0085-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 7 de 42

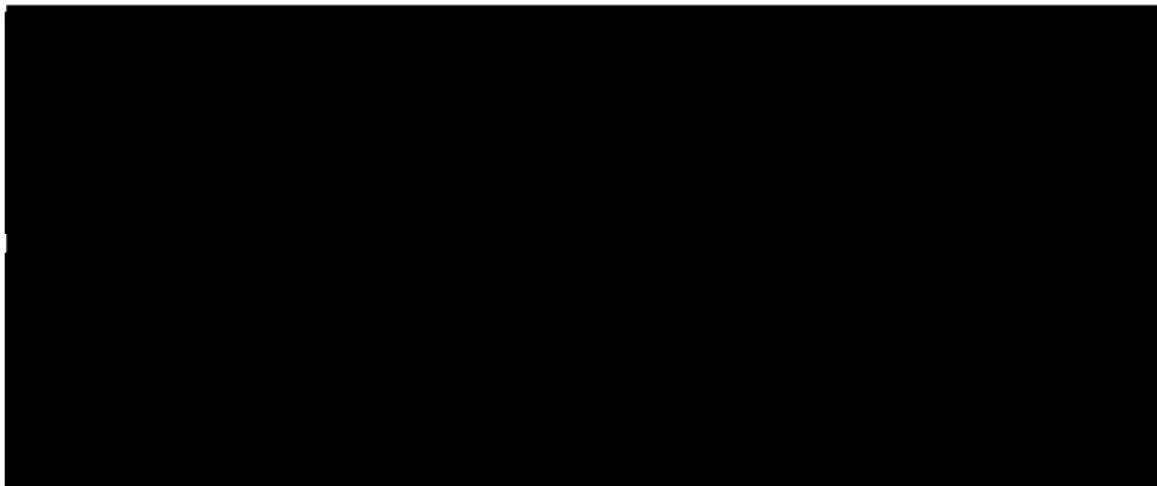
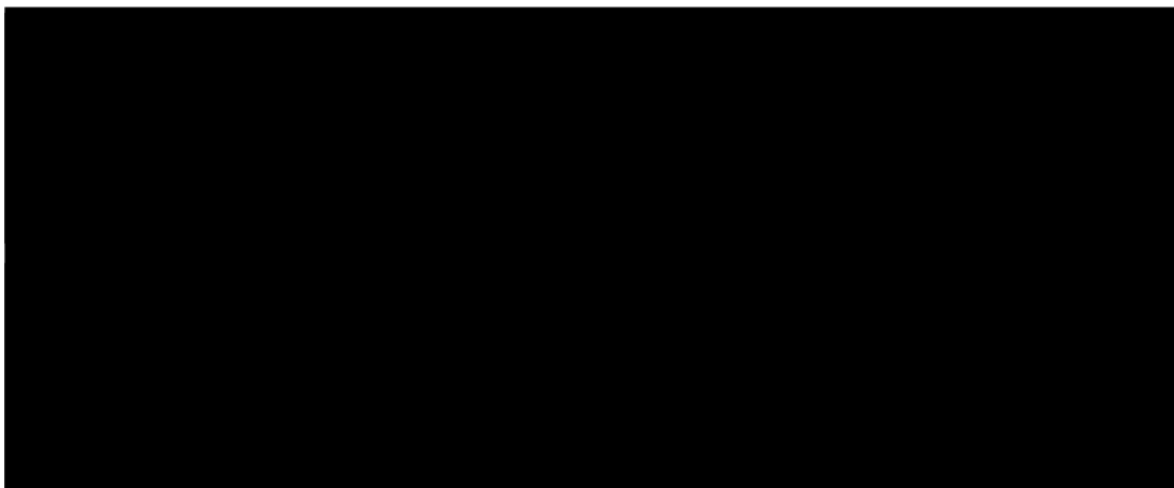


Imagen N.º 03



- b) Operación por el importe de S/. 1,500.00, realizada con cargo a los fondos provenientes del desembolso del préstamo.

Imagen N.º 04

(Ver imagen en la siguiente página)



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0085-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 8 de 42

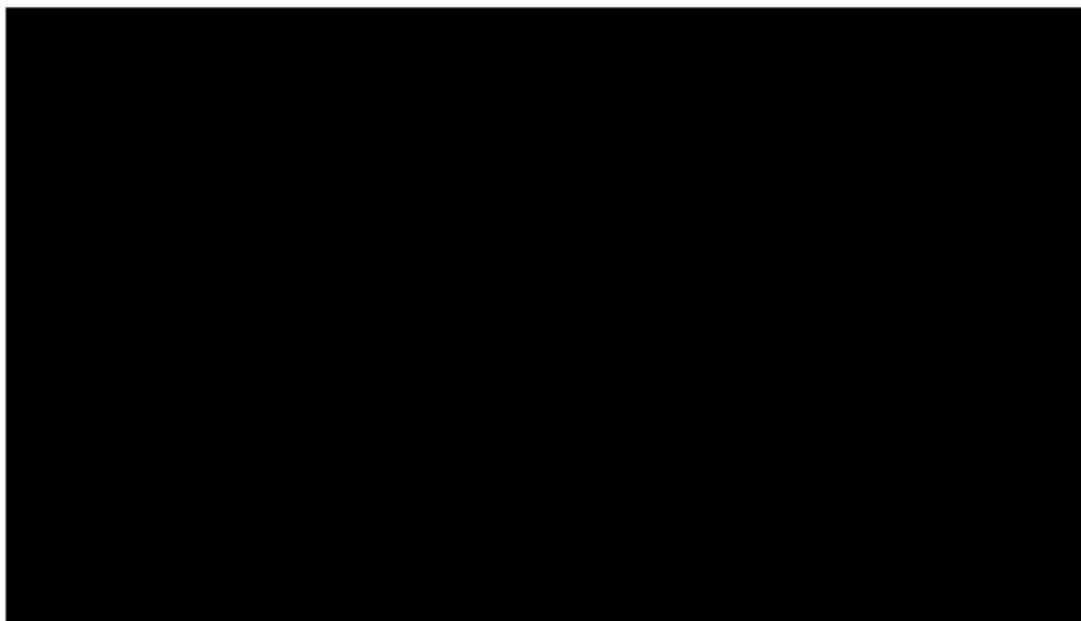


Imagen N.º 05

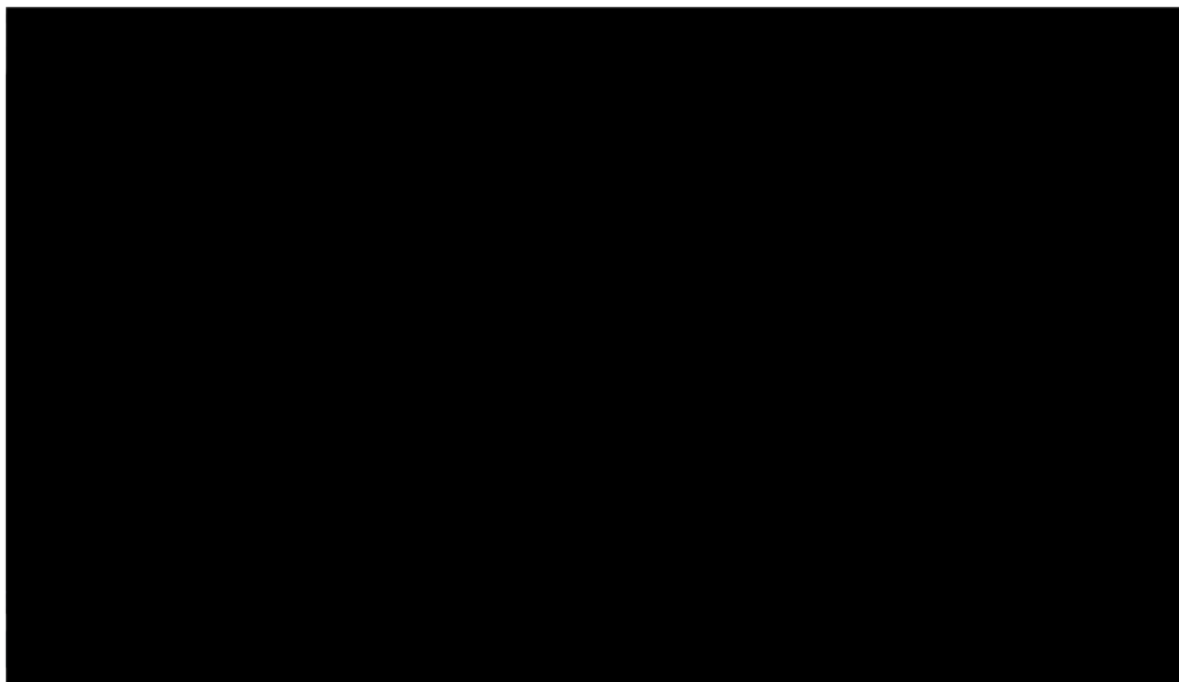


Imagen N.º 06

(Ver imagen en la siguiente página)

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0085-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 9 de 42

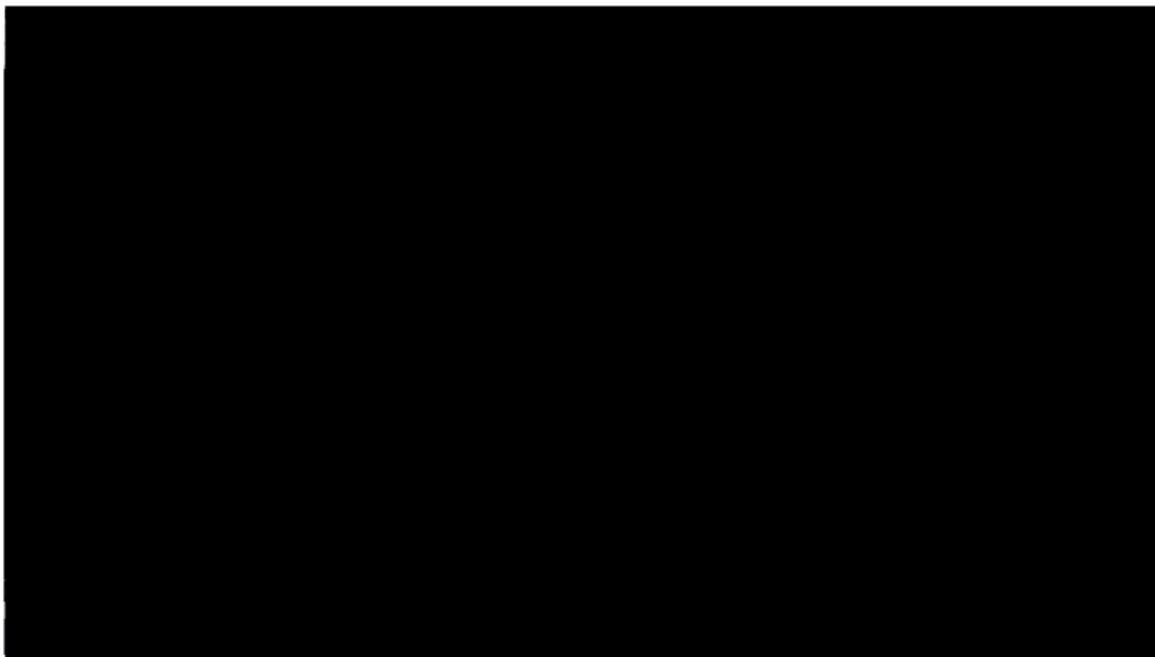
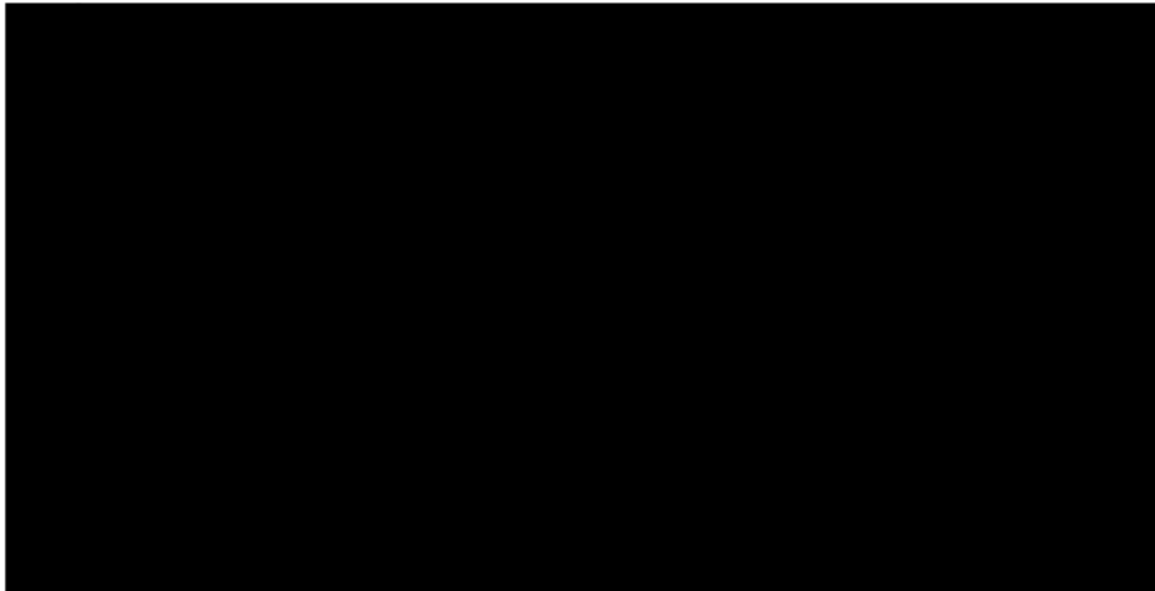


Imagen N.º 07



c) Transferencia por el importe de S/. 3,000.00.

Imagen N.º 08

(Ver imagen en la siguiente página)



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0085-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 10 de 42

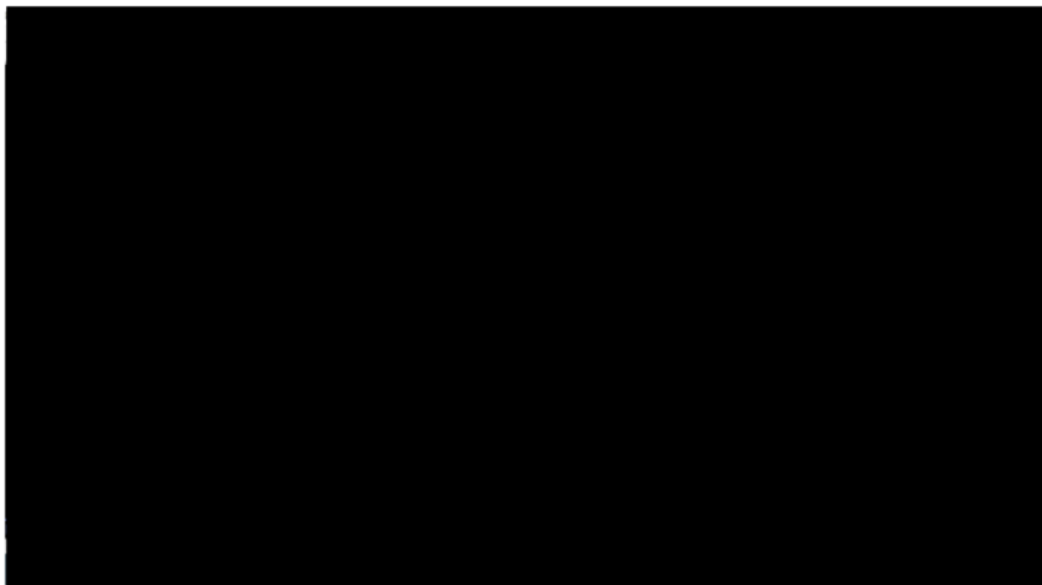


Imagen N.º 09

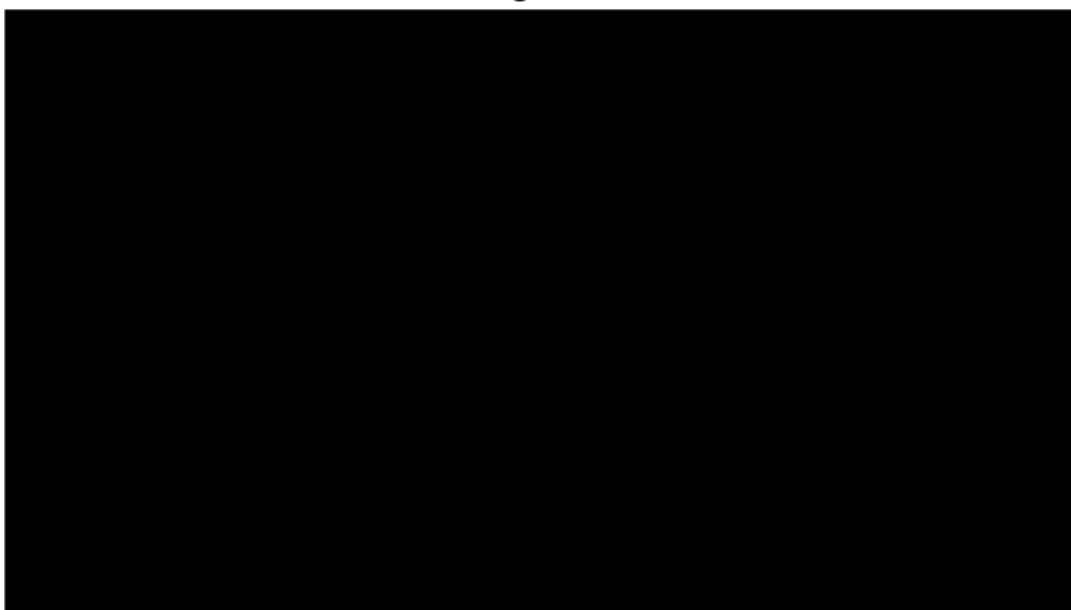


Imagen N.º 10

(Ver imagen en la siguiente página)

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0085-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 11 de 42

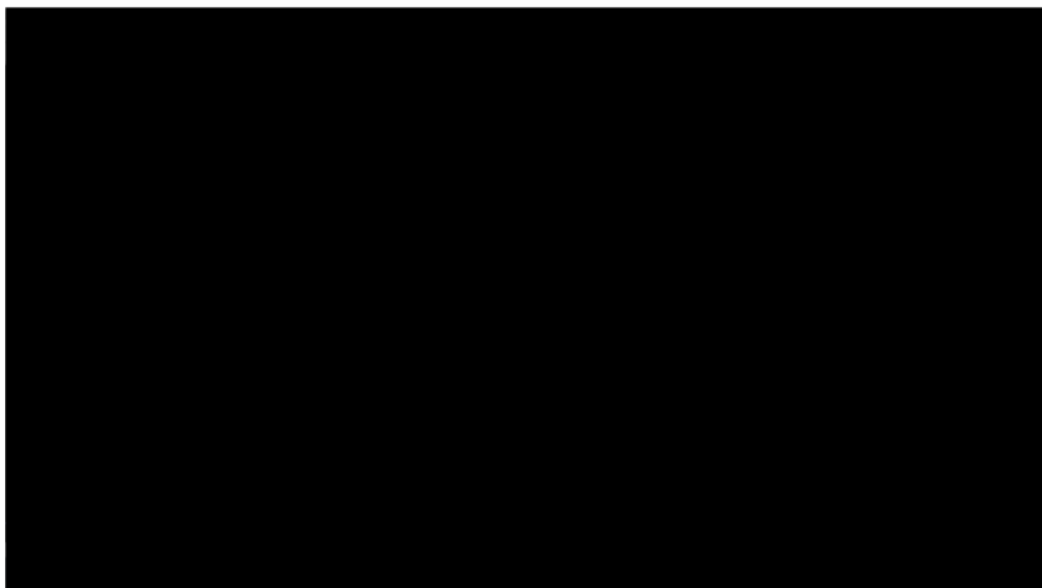
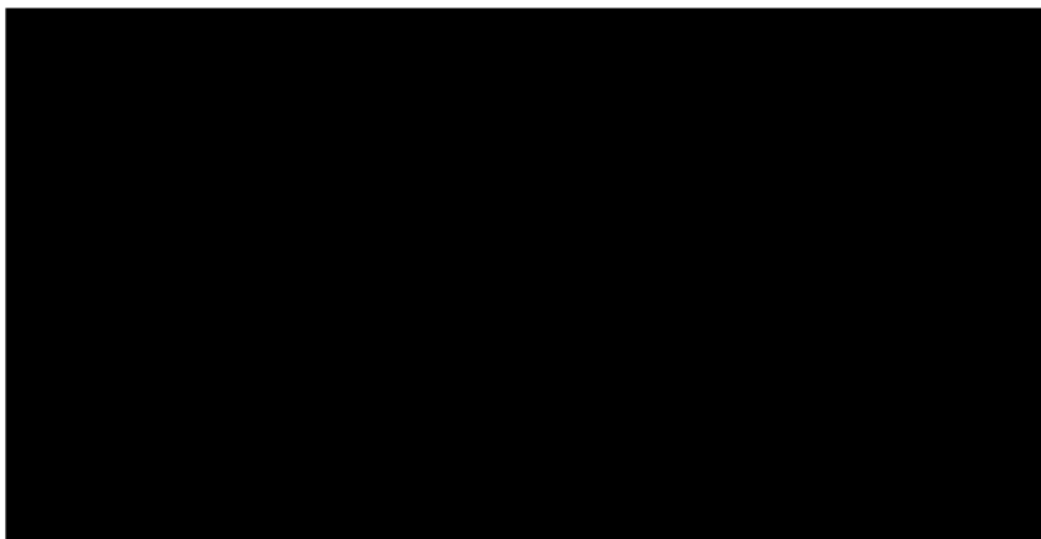


Imagen N.º 11



d) Transferencia por el importe de S/. 2,100.00.

Imagen N.º 12

(Ver imagen en la siguiente página)



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0085-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 12 de 42

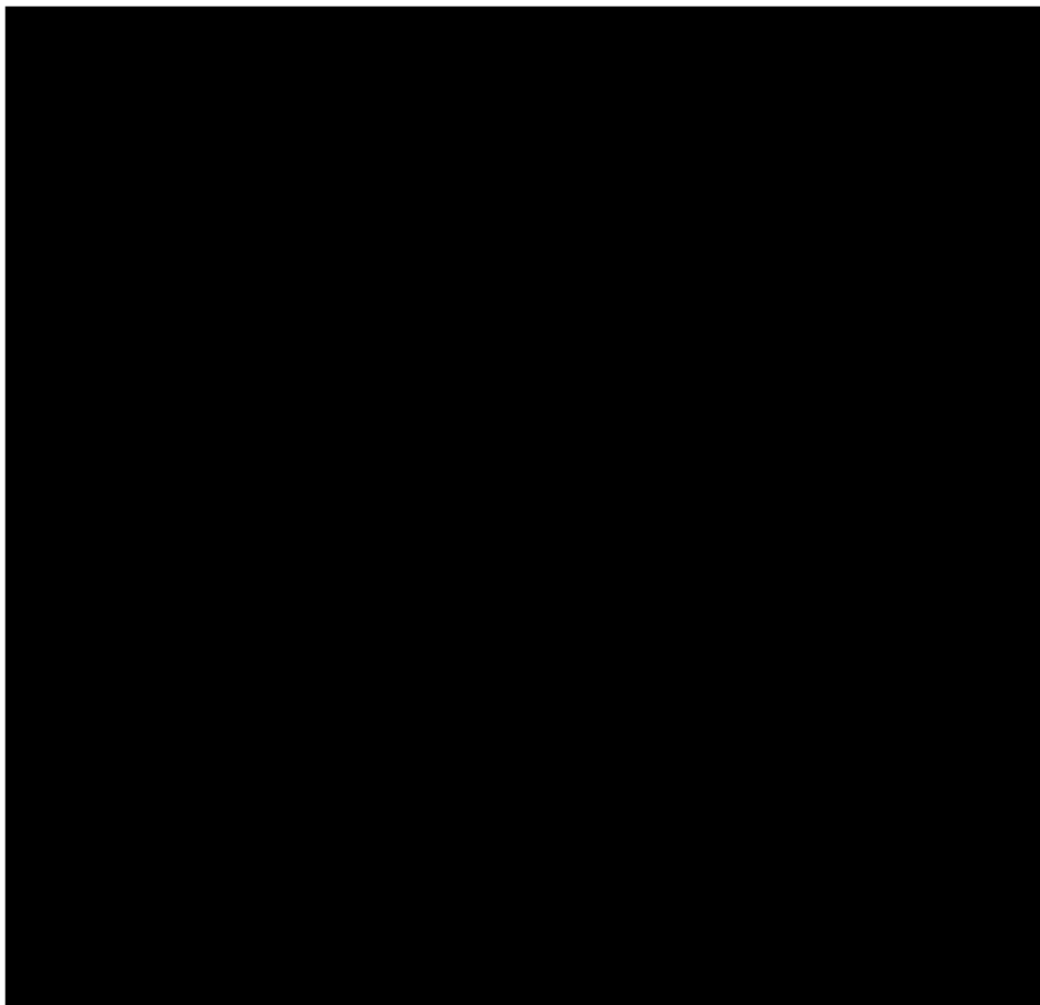
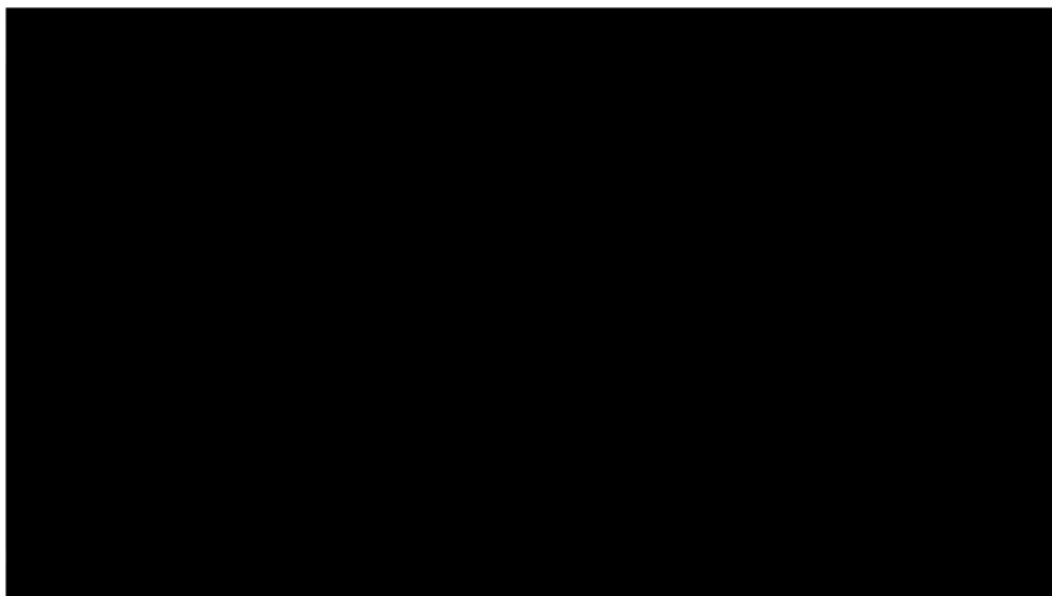


Imagen N.º 13

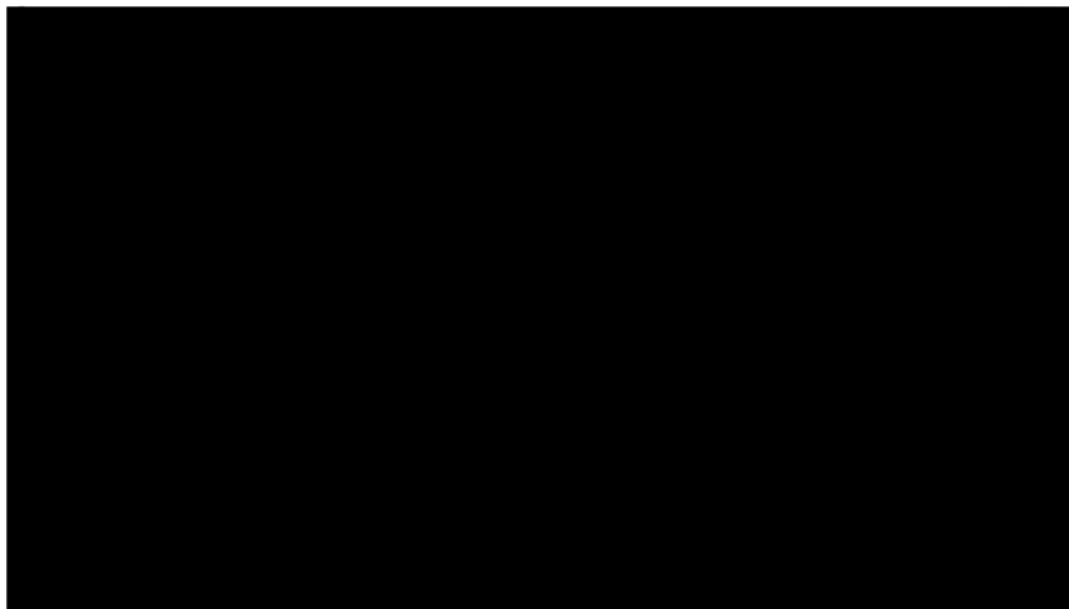


INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe

Imagen N.º 14

18. Asimismo, el Banco indicó que el detalle de dichas operaciones se encuentra registrado en el “Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31”, sistema informático que consigna todas las transacciones realizadas con tarjetas. Señaló que dicho sistema registra, mediante códigos, la validación de las operaciones efectuadas, incluyendo el uso de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta, según el tipo de transacción.
19. En esa línea, respecto de los códigos relevantes asociados a las operaciones materia de análisis, el Banco presentó el siguiente detalle:

Cuadro N.º 01

FECHA Y HORA	17/12/2025 – 19:56:50	17/12/2025 – 20:14:37	17/12/2025 – 20:16:08	17/12/2025 – 20:17:03
LUGAR OP	CS2532 OF 0427	CS0505 OF 0232	CS0505 OF 0232	CS0505 OF 0232
TARJETA	455*****109	455*****109	455*****109	455*****109
MONTO	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	S/. 3,000.00	S/. 2,100.00
OK (RESPUESTA)	Operación válida con ingreso de tarjeta y/o datos y/o clave	Operación válida con ingreso de tarjeta y/o datos y/o clave	Operación válida con ingreso de tarjeta y/o datos y/o clave	Operación válida con ingreso de tarjeta y/o datos y/o clave
MODO DE INGRESO	51120151310F	51120151310F	51120151310F	51120151310F

20. Adicionalmente, el Banco manifestó que, a partir de la “Wincha Auditora” emitida por los cajeros automáticos ATM N.º CS2532 y N.º CS0505, correspondientes a las operaciones cuestionadas, se verifica que estas

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0085-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 14 de 42

fueron realizadas utilizando la tarjeta de débito de titularidad del denunciante y la clave secreta de su exclusivo conocimiento y responsabilidad de custodia. Conforme se aprecia:

- a) Operación por el importe de S/. 1,500.00 con cargo a la cuenta de haberes.

Imagen N.º 15

```
CAJERO 2532-----
17/12/25 19:56:08 TARJETA DETECTADA
17/12/25 19:56:12 TARJETA PROPIA DE DEBITO : 455170*****9109
17/12/25 19:56:12 EMV PROPIA - AID: A0000000031010 APLICACION EMV: VISA DEBITO
17/12/25 19:56:12 PANTALLA: PIN FUTURA
17/12/25 19:56:22 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA PERFIL
NUM. OP: 000000764848 - REMESA: 0000
17/12/25 19:56:23 *** VALIDACION MAC: OK
17/12/25 19:56:23 INDICADOR TARJETA RECIBIDO: 4
17/12/25 19:56:23 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
*** PIN INGRESADO CORRECTO - FECHA CONTABLE: 20251217
```

- b) Operación por el importe de S/. 1,500.00 con cargo a los fondos del préstamo.

Imagen N.º 16

```
CAJERO 0505-----
17/12/25 20:13:51 TARJETA DETECTADA
17/12/25 20:13:55 TARJETA PROPIA DE DEBITO : 455170*****9109
17/12/25 20:13:55 EMV PROPIA - AID: A0000000031010 APLICACION EMV: VISA DEBITO
17/12/25 20:13:55 PANTALLA: PIN FUTURA
17/12/25 20:13:58 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA PERFIL
NUM. OP: 000000166761 - REMESA: 0000
17/12/25 20:13:59 *** VALIDACION MAC: OK
17/12/25 20:13:59 INDICADOR TARJETA RECIBIDO: 4
17/12/25 20:13:59 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
*** PIN INGRESADO CORRECTO - FECHA CONTABLE: 20251217
```

- c) Transferencia por el importe de S/. 3,000.00.

Imagen N.º 17

```
CAJERO 0505-----
17/12/25 20:15:07 TARJETA DETECTADA
17/12/25 20:15:11 TARJETA PROPIA DE DEBITO : 455170*****9109
17/12/25 20:15:11 EMV PROPIA - AID: A0000000031010 APLICACION EMV: VISA DEBITO
17/12/25 20:15:11 PANTALLA: PIN FUTURA
17/12/25 20:15:13 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA PERFIL
NUM. OP: 000000166764 - REMESA: 0000
17/12/25 20:15:14 *** VALIDACION MAC: OK
17/12/25 20:15:14 INDICADOR TARJETA RECIBIDO: 4
17/12/25 20:15:14 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
*** PIN INGRESADO CORRECTO - FECHA CONTABLE: 20251217
17/12/25 20:16:10 MONTO COMISION: S/ 0.00
17/12/25 20:16:10 MONTO COMISION INTERBANCARIO: S/ 0.00
17/12/25 20:16:10 IMPORTE CARGO TRANSFERENCIA: S/ 3,000.00
17/12/25 20:16:10 BENEFICIARIO: WAL*****
```

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA

Expediente N.º 0085-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 15 de 42

d) Transferencia por el importe de S/. 2,100.00.

Imagen N.º 18

```
17/12/25 20:16:12 CLIENTE REALIZA OTRA OPERACIÓN
17/12/25 20:16:12 PANTALLA: PIN FUTURA
17/12/25 20:16:16 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA PERFIL ENCADENADO
NUM. OP: 000000166768 - REMESA: 0000

17/12/25 20:17:05 MONTO COMISION: S/ 0.00
17/12/25 20:17:05 MONTO COMISION INTERBANCARIO: S/ 0.00
17/12/25 20:17:05 IMPORTE CARGO TRANSFERENCIA: S/ 2,100.00
17/12/25 20:17:05 BENEFICIARIO: WAL*****
17/12/25 20:17:08 SIN IMPRIMIR VOUCHER
17/12/25 20:17:10 TARJETA RETIRADA
CAJERO 0505 DIEBOLD =====5.05.04
```

21. De otro lado, el Banco sostuvo que el procesamiento de las transacciones en cajeros automáticos (ATM) y puntos de venta (POS) se encuentra protegido mediante mecanismos criptográficos en todo momento. Añadió que sus procesos se encuentran alineados con los requisitos establecidos en la versión vigente del estándar PCI PIN (versión 3.1, publicada en marzo de 2021).
22. En ese sentido, a fin de acreditar la implementación de sus mecanismos de seguridad, el Banco adjuntó la “Trama de Voucher Digital”, la cual -según indicó- fue generada en los cajeros automáticos donde se efectuaron las operaciones. Asimismo, presentó la evidencia del envío de la constancia del voucher digital al correo electrónico del denunciante, conforme se detalla a continuación:

a) Operación por el importe de S/. 1,500.00 con cargo a la cuenta de haberes.

Imagen N.º 19

(Ver imagen en la siguiente página)

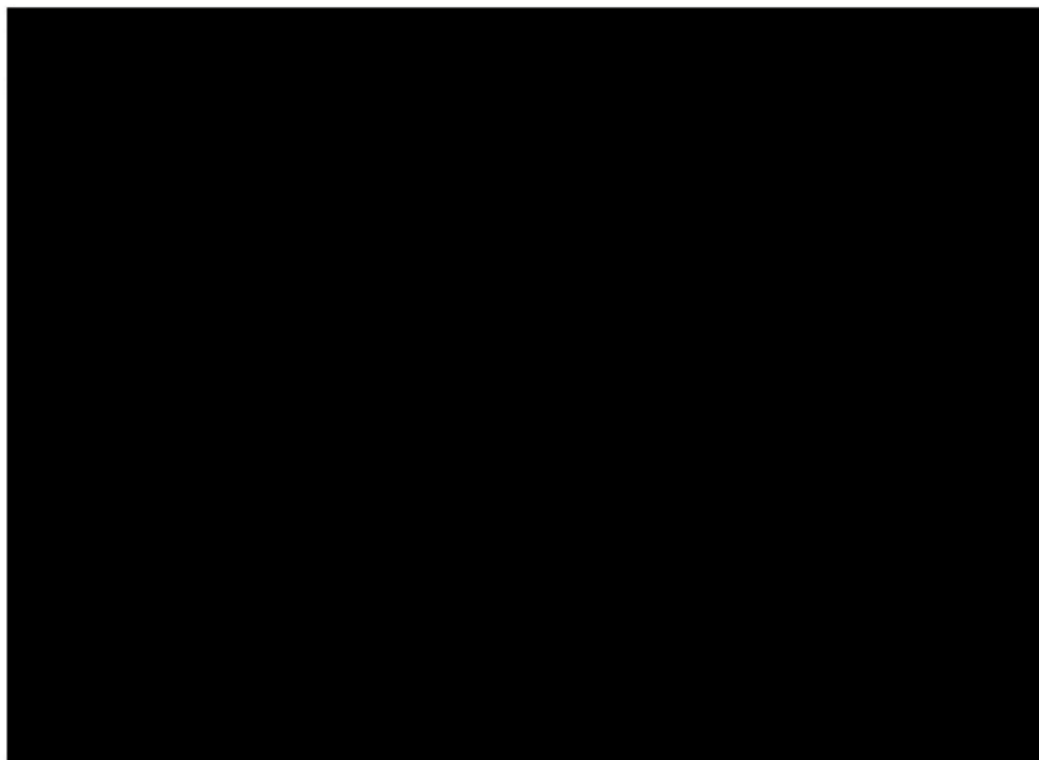
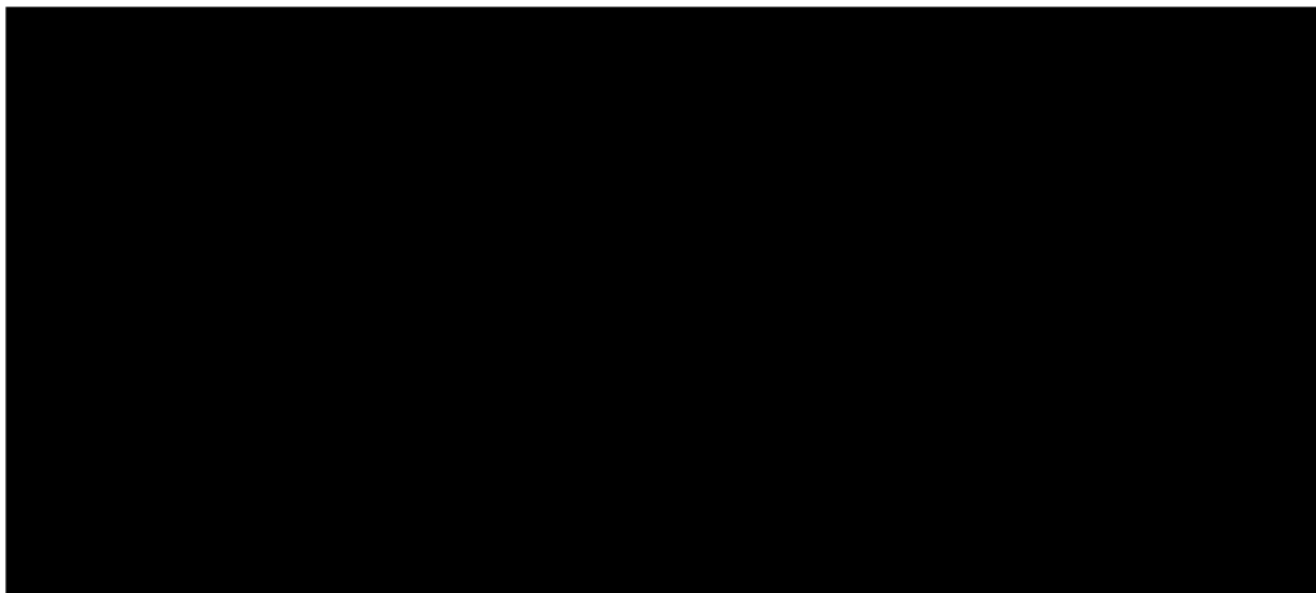


Imagen N.º 20



- b) Operación por el importe de S/. 1,500.00 con cargo a los fondos del préstamo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0085-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 17 de 42

Imagen N.º 21

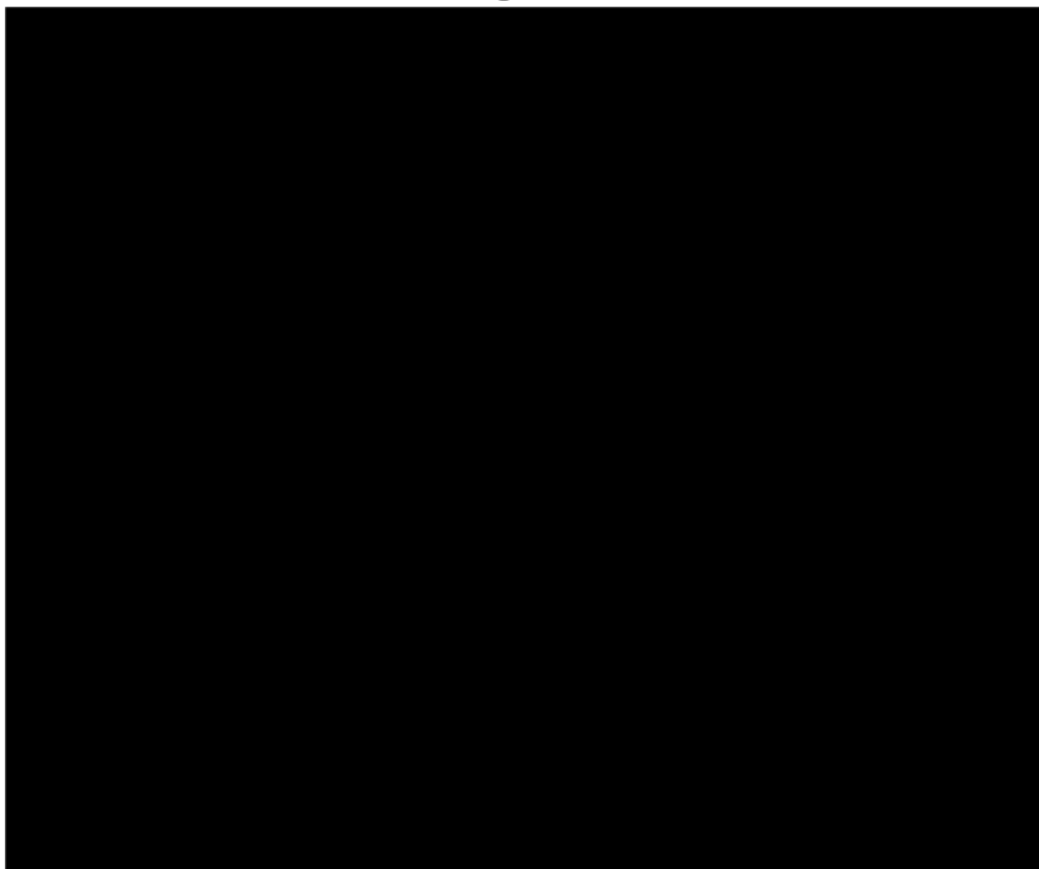
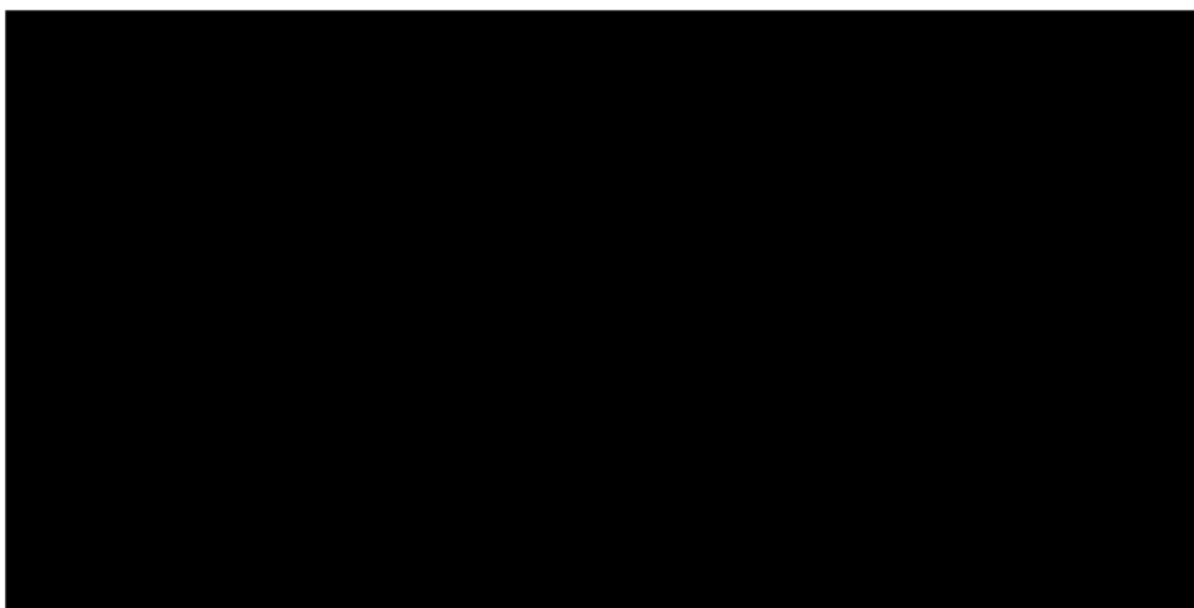


Imagen N.º 22

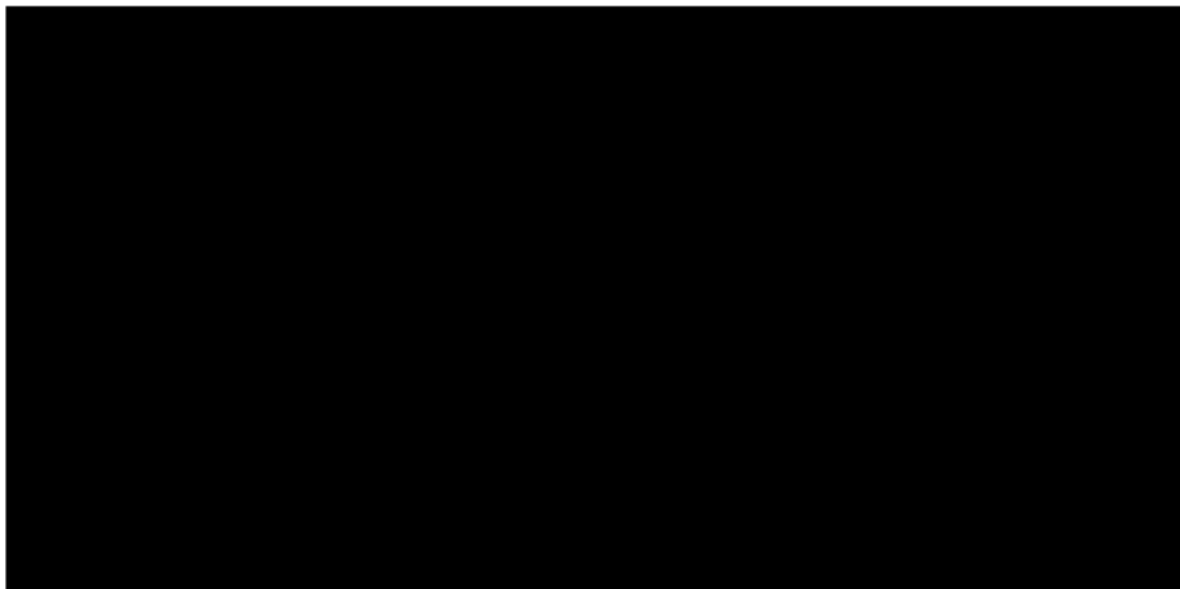


INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe

Imagen N.º 23

23. Finalmente, el Banco señaló que, para determinar el patrón de consumo del denunciante, tomó en consideración las operaciones realizadas con anterioridad al 17 de diciembre de 2025, fecha de las transacciones cuestionadas. En tal sentido, presentó como referencia las siguientes operaciones:

- Transferencia por S/ 2,000.00, efectuada el 03 de febrero de 2025.

Imagen N.º 24

03-02	03-02	TRANS. A CTA. 001104270200254017	TACNA	VEN	1417	2,000.00-
-------	-------	----------------------------------	-------	-----	------	-----------

- Transferencia por S/ 3,000.00, efectuada el 05 de marzo de 2025.

Imagen N.º 25

05-03	05-03	TRAS A :0011-0814-0263854034	OF. BOLOGNESI	VEN	1594	3,000.00-
-------	-------	------------------------------	---------------	-----	------	-----------

- Retiro por cajero automático por S/ 2,000.00, efectuado el 20 de abril de 2025.

Imagen N.º 26

20-04	20-04	RET.CJ.B24 BANCO	TACNA	VEN	1467	2,000.00-
-------	-------	------------------	-------	-----	------	-----------



- Retiro por cajero automático por S/ 2,000.00, efectuado el 30 de abril de 2025.

Imagen N.º 27

30-04	30-04	RET.CJ.B24 BANCO	OF. BOLOGNESI VEN	1629	2,000.00-
-------	-------	------------------	-------------------	------	-----------

24. Al respecto, en materia de carga probatoria, el artículo 173° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 y el artículo 196° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos, establecen que la carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho o los contradice⁷. En ese sentido, la norma impone al consumidor la carga de acreditar la existencia del hecho denunciado, luego de lo cual corresponderá al proveedor demostrar que no es responsable, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad.
25. Sobre el particular, si bien corresponde a los consumidores acreditar el defecto en el servicio brindado por los proveedores para que se traslade a estos la obligación procesal de sustentar y acreditar que no son responsables por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, existen circunstancias que convierten tal requisito en una exigencia de imposible cumplimiento; ello en atención a la ventaja que posee el proveedor en cuanto al manejo de información y de medios disponibles para probar que un usuario o consumidor contrató un servicio y/o producto.
26. En los casos en los que por la naturaleza de las imputaciones no es viable que los consumidores incorporen al procedimiento medios probatorios sobre la base de los cuales la autoridad administrativa pueda determinar la existencia del objeto de prueba, la carga de esta debe recaer en aquél sujeto de la relación de consumo que se encuentra en mejor posición o condición para asumirla.
27. Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la carga probatoria dinámica mediante Sentencia del 26 de enero de 2007, recaída en el Expediente 01776-2007-AA/TC, señalando que «*si bien la carga probatoria*

7 Texto único ordenado de la LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS

Artículo 173.- Carga de la prueba

173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley.

172.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

(Texto según el Artículo 162 de la Ley N° 27444)

CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

Artículo 196°. Medios de Prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.



dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o procedimiento, la misma implica el planteamiento de nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva».

28. Se debe indicar que la prestación de un servicio idóneo implica un nivel de seguridad razonable que los proveedores deben garantizar para que se dé un adecuado cumplimiento de las prestaciones asumidas. En ese sentido, las instituciones financieras deben encontrarse en capacidad de responder a los cuestionamientos que puedan eventualmente formular los consumidores respecto del correcto procesamiento de las operaciones efectuadas, y demostrar técnicamente las razones sobre las cuales se sustenta la validez de las operaciones cuestionadas.
29. Así, se entiende que, si un Banco o Financiera, cuya actividad es la intermediación financiera, atribuye a un consumidor la realización de una operación (consumo, disposición de efectivo, transferencia, etc.) debe contar con la información y medios técnicos idóneos que sustenten tal atribución. Ello, como parte del deber de idoneidad al que se encuentra llamado todo proveedor que preste servicios u oferte productos en el mercado.
30. Debe tenerse presente que, tal como ha sido señalado en anteriores pronunciamientos por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala)⁸, la implementación de medidas como el uso del plástico de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta constituye un mecanismo razonable para garantizar la seguridad de las transacciones (retiros, transferencias, etc.) efectuadas mediante el uso de una tarjeta de débito o crédito.
31. Es así, que el titular de una tarjeta asume un deber de custodia respecto al plástico de la misma y su clave secreta, pues si las operaciones son realizadas con el uso de esta información, se entenderán como válidas, aun cuando estas operaciones hayan sido realizadas por terceros, siempre que la tarjeta no se encuentre bloqueada o las operaciones se hayan realizado vulnerando los mecanismos de seguridad (clonación de tarjeta, superando el monto límite para los retiros, etc.).
32. En el presente caso, no podría imponerse al señor Quenaya la carga de probar la imputación formulada contra el Banco, pues esta se encuentra constituida por un hecho negativo (operaciones no reconocidas).

8 Ver Resolución N.º 643-2012/SC2-INDECOPI del 06 de marzo de 2012.

33. Cabe precisar que los medios de prueba presentados usualmente por las empresas del sistema financiero para acreditar la validez de las operaciones por cajero automático son los siguientes:
- (i) Winchas auditoras de los cajeros automáticos: son documentos emitidos por el propio cajero automático, se indica la fecha, hora y monto de la operación, así como el número de tarjeta.
 - (ii) Print de pantalla: estos documentos reproducen la imagen en pantalla del sistema que generó la wincha auditora.
 - (iii) Reportes Tándem: son emitidos por el mismo sistema continuo en un formato de texto y contiene la información relativa a las operaciones autorizadas en un determinado cajero automático.
 - (iv) Reportes en formato "TXT": en dichos documentos se consigna la misma información de las winchas auditoras, pero en formato de texto. Se suelen emitir cuando la operación reclamada tiene una antigüedad mayor a los seis (6) meses.
34. Los medios probatorios antes descritos, deberán contener, ya sea con una indicación expresa o a través de un código, abreviatura o texto generado por su propio programa informático empleado para tal fin, la información correspondiente a la lectura de la banda magnética de la tarjeta que se emplee para realizar la operación y el ingreso de la clave secreta.
35. En esa línea, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) ha señalado en diversos pronunciamientos que las winchas auditoras constituyen medios probatorios idóneos para acreditar que los retiros realizados mediante cajeros automáticos fueron efectuados con la tarjeta y la clave secreta del cliente; aunado a ello, la Sala también ha precisado que en caso la entidad financiera presente otros medios probatorios, se deberá evaluar si estos contienen elementos suficientes que permitan crear certeza respecto a la realización (autenticación) de la operación cuestionada. Tales como, reportes o journals que, valorados de manera conjunta, pueden acreditar la validez de determinadas transacciones, puesto que reflejan información similar a la contenida en una wincha auditora, como: (i) el número de la tarjeta utilizada, (ii) el número de la cuenta asociada a dicha tarjeta, (iii) el proceso de validación de la operación, (iv) la fecha y hora de la operación cuestionada, (v) el monto requerido en la operación, y (vi) la afectación del saldo disponible de la cuenta.
36. Sobre el particular, el numeral 6 del artículo 17º del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento)⁹, establece que las

9 RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014
Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

empresas deben brindar, como mínimo, seguridad a las operaciones de retiro o disposición de efectivo, realizadas con una tarjeta bancaria, al requerir el ingreso de la clave secreta del usuario en cada oportunidad que efectúe dichas operaciones, sin importar el canal o medio utilizado.

37. En este sentido, el numeral 1 y 3 del referido artículo, establece que dichas entidades deben contar, con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario, así como, identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones.
38. Es así que, se puede advertir que la finalidad de dichos numerales, es fomentar la protección de los usuarios frente al cargo de operaciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de operaciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente.
39. Además, dicho reglamento es claro en establecer en el artículo 22º lo siguiente:

«Artículo 22º. - Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

- 1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.*
- 2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.»*

40. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que las entidades del sistema financiero construyan el patrón de consumo respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo y que estas deben responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

(...)

6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.



41. De acuerdo a lo señalado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en anteriores pronunciamientos¹⁰, algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
42. Por lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de los bancos debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude. Por lo que, el funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen.
43. Ahora bien, a consideración de este ORPS, no basta con autorizar operaciones realizadas validando la información sensible del titular, sino que no puede dejarse de lado que las entidades financieras deben contar con medidas de seguridad suficientes a fin de alertar las operaciones sospechosas a sus clientes y evitar de esta manera la realización de transacciones fraudulentas.
44. En el presente procedimiento, se aprecia que el 17 de diciembre de 2025 se realizaron cuatro (4) operaciones materia de cuestionamiento en un corto intervalo de tiempo, por importes de S/ 1,500.00, S/ 1,500.00, S/ 3,000.00 y S/ 2,100.00, las cuales fueron debitadas de la cuenta vinculada a la tarjeta de débito del denunciante.
45. Al respecto, si bien el Banco ha sostenido que dichas operaciones fueron validadas mediante el uso de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta, así como que estas se encontrarían acordes al patrón de consumo del señor Quenaya, corresponde evaluar si tales afirmaciones han sido debidamente acreditadas mediante medios probatorios idóneos.
46. Sobre el particular, este ORPS advierte que el Banco se ha limitado a señalar que las operaciones cuestionadas resultarían compatibles con el patrón de consumo del denunciante, sustentando dicha afirmación en la referencia de algunas operaciones previas; sin embargo, no ha presentado medios probatorios idóneos que permitan verificar de manera integral y objetiva dicho

¹⁰ Ver Resolución Final N° 0277-2003/TDC-INDECOPI.



patrón, tales como los estados de cuenta u otros documentos que reflejen el historial completo de movimientos del consumidor.

47. En efecto, la sola mención de determinadas operaciones aisladas no resulta suficiente para acreditar la existencia de un patrón de consumo debidamente construido, en los términos exigidos por la normativa sectorial, la cual requiere un análisis sistemático de la información histórica del cliente. En ese sentido, la omisión de presentar documentación que permita verificar dicho análisis impide a esta autoridad corroborar la validez de lo alegado por el Banco.
48. En ese sentido, descartada la acreditación de un patrón de consumo previamente validado por el Banco, corresponde analizar las operaciones materia de denuncia. Así, si bien la primera operación por S/. 1,500.00 no evidenciaba, por sí sola, elementos suficientes para generar una alerta o activar los protocolos de seguridad, las operaciones posteriores por S/. 1,500.00, S/. 3,000.00 y S/. 2,100.00 -realizadas de manera sucesiva, en un corto intervalo de tiempo y por montos relevantes- sí configuraban un comportamiento transaccional inusual que se apartaba del flujo ordinario del consumidor. En consecuencia, dichas circunstancias exigían que la entidad financiera active sus mecanismos de monitoreo y verificación, lo que implicaba contactar al señor Quenaya a fin de confirmar la legitimidad de las operaciones; y, ante la imposibilidad de ello, proceder con el bloqueo preventivo de los productos involucrados.
49. En esa misma línea, este ORPS considera que el Banco no acreditó haber cumplido con implementar mecanismos de comunicación inmediata al usuario frente a operaciones potencialmente inusuales o sospechosas, conforme a lo exigido por el artículo 22º del Reglamento. Por el contrario, la notificación diferida -efectuada al día siguiente de realizadas las operaciones- evidencia el incumplimiento del deber de comunicación oportuna, impidiendo al consumidor adoptar acciones inmediatas, tales como el bloqueo de su tarjeta.
50. Asimismo, se advierte que la entidad financiera solo acreditó la emisión de alertas respecto de dos (2) operaciones por S/ 1,500.00, sin incorporar evidencia de comunicación o monitoreo respecto de las demás transacciones materia de cuestionamiento.
51. Sin perjuicio de ello, si bien el Banco ha alegado que las operaciones fueron validadas mediante el uso de la tarjeta y la clave secreta del denunciante, este ORPS considera que dicha circunstancia, por sí sola, no resulta suficiente para eximirlo de responsabilidad, en la medida que la normativa aplicable exige la implementación de medidas adicionales de seguridad, tales



como el monitoreo de operaciones y la comunicación inmediata ante eventuales patrones de fraude.

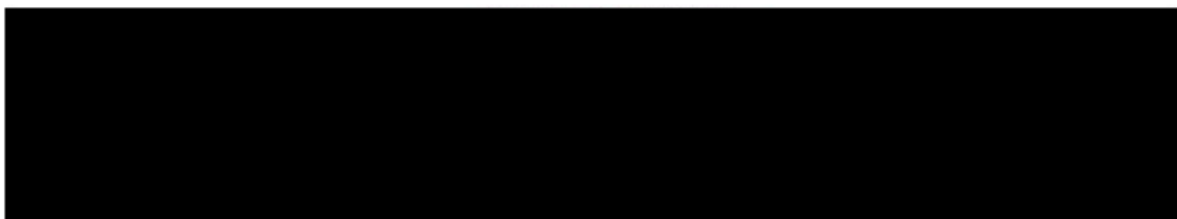
52. Por los argumentos expuestos, corresponde declarar fundado, en este extremo, el procedimiento seguido en contra del Banco por infracción al artículo 19º del Código, respecto de las operaciones no reconocidas por los importes de S/ 1,500.00, S/ 3,000.00 y S/ 2,100.00.

3.3.2. Sobre la segunda imputación

53. El señor Quenaya denunció al Banco manifestando que este proveedor le asignó el Préstamo N° 0011-0814- 960****551 por el importe de S/ 6,700.00 soles, el cual fue desembolsado en la Cuenta vinculada a su Tarjeta de Débito N° 4551-****-****-9109, el mismo que no reconoce haber solicitado y/o contratado, debido a que minutos antes la referida tarjeta quedó retenida en el cajero automático del proveedor denunciado.
54. Con la finalidad de acreditar lo denunciado, el señor Quenaya presentó: copia de la simulación financiera de la cuenta con IFAS respecto del “Préstamo al Toque - CS65”; una fotografía del cajero automático; capturas de pantalla del detalle de movimientos por los siguientes importes: S/ 1,500.00 (17 de diciembre de 2025, 19:56 horas), S/ 6,700.00 (17 de diciembre de 2025, 20:12 horas), S/ 1,500.00 (17 de diciembre de 2025, 20:14 horas), S/ 3,000.00 (17 de diciembre de 2025, 20:16 horas) y S/ 2,100.00 (17 de diciembre de 2025, 20:17 horas); captura de pantalla de la constancia de retiro en ATM por el importe de S/ 1,500.00; captura de pantalla de la constancia del “Préstamo al Toque” en ATM por el importe de S/ 6,700.00; copia del Oficio N.º 3964-2025-REGPOL-TACNA/DIVOPUS-COM.GONVIG-SIDF; copia de la citación policial de fecha 18 de diciembre de 2025; copia de la Hoja de Reclamación N.º 18122500144; copia de la respuesta al reclamo por parte del banco; y otros documentos.
55. En sus descargos, el Banco señaló que el señor Quenaya se encontraba debidamente enrolado en los canales digitales de la entidad. Preciso que la tarjeta N.º 4551-****-****-9109 fue afiliada a dichos canales desde su emisión (alta del 22 de abril de 2021), contando con el respectivo chip. Asimismo, indicó que el denunciante generó su clave secreta (PIN), la cual habría venido utilizando de manera regular desde abril de 2021 para la realización de sus operaciones.

Imagen N.º 28

(Ver imagen en la siguiente página)



56. En ese contexto, el Banco identificó la operación efectuada el 17 de diciembre de 2025, que constituye materia de cuestionamiento en el presente procedimiento:

- a. Préstamo AL TOQUE N.º 0011-0814-960****551 por el importe de S/. 6,700.00, desembolsado en la cuenta vinculada a la Tarjeta de Débito N.º 4551-****-****-9109.

Imagen N.º 29

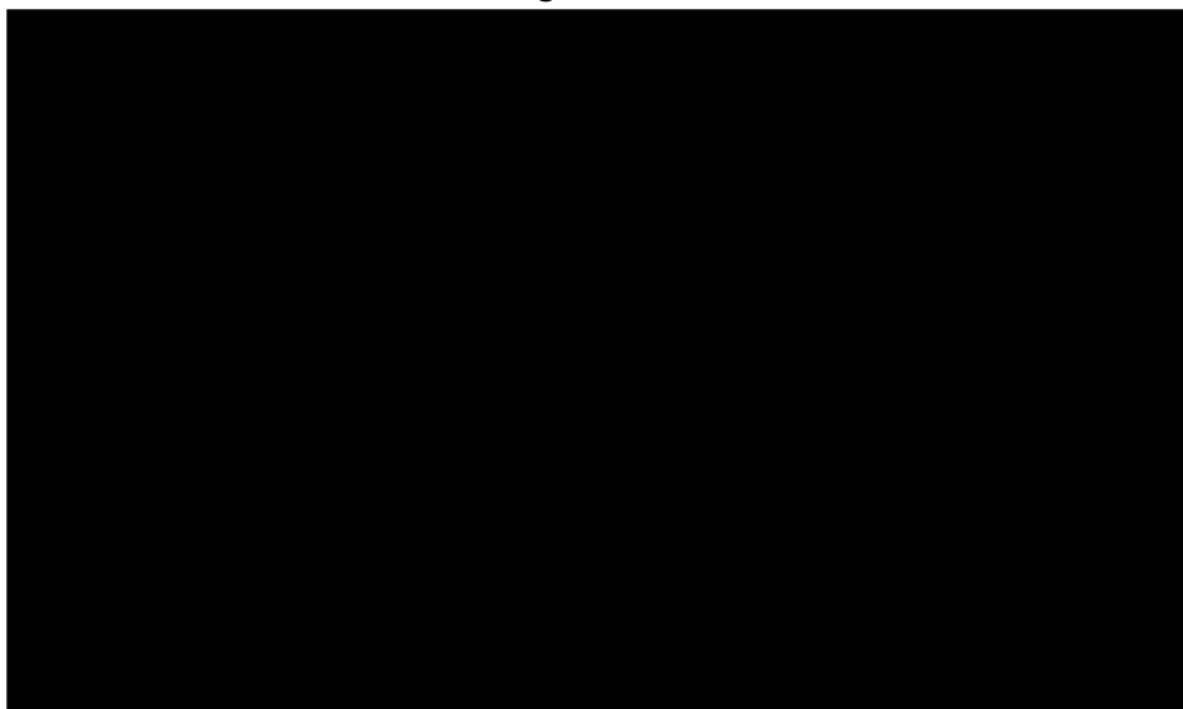


Imagen N.º 30

(Ver imagen en la siguiente página)



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0085-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 27 de 42

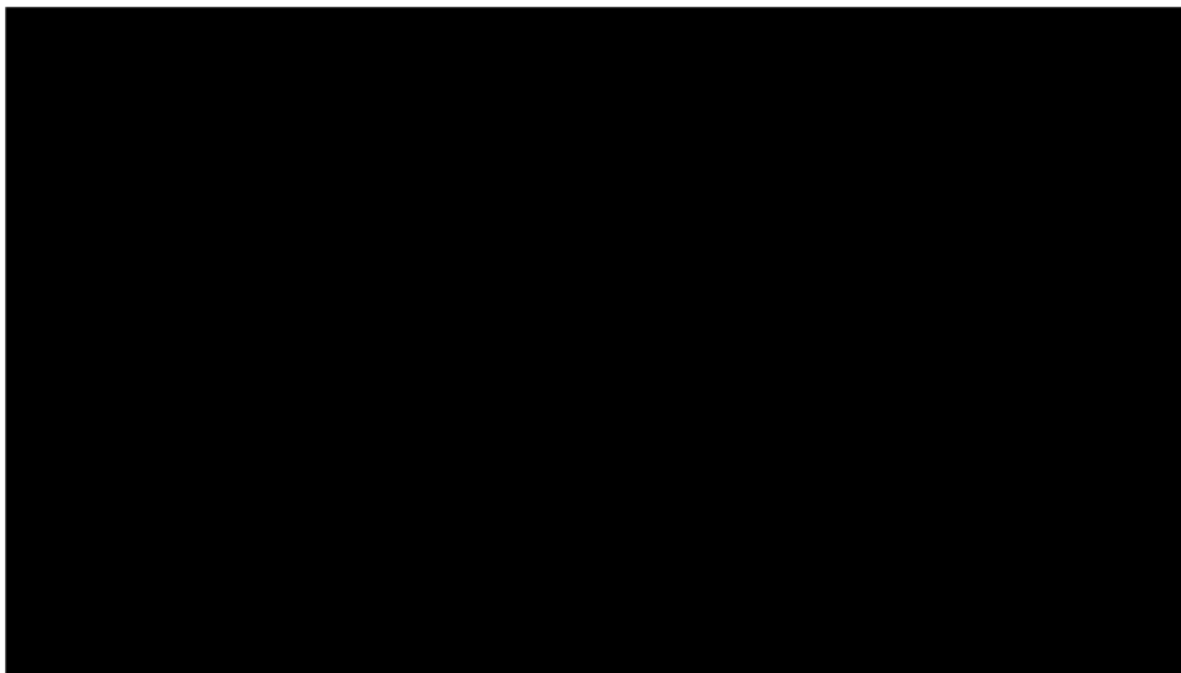


Imagen N.º 31

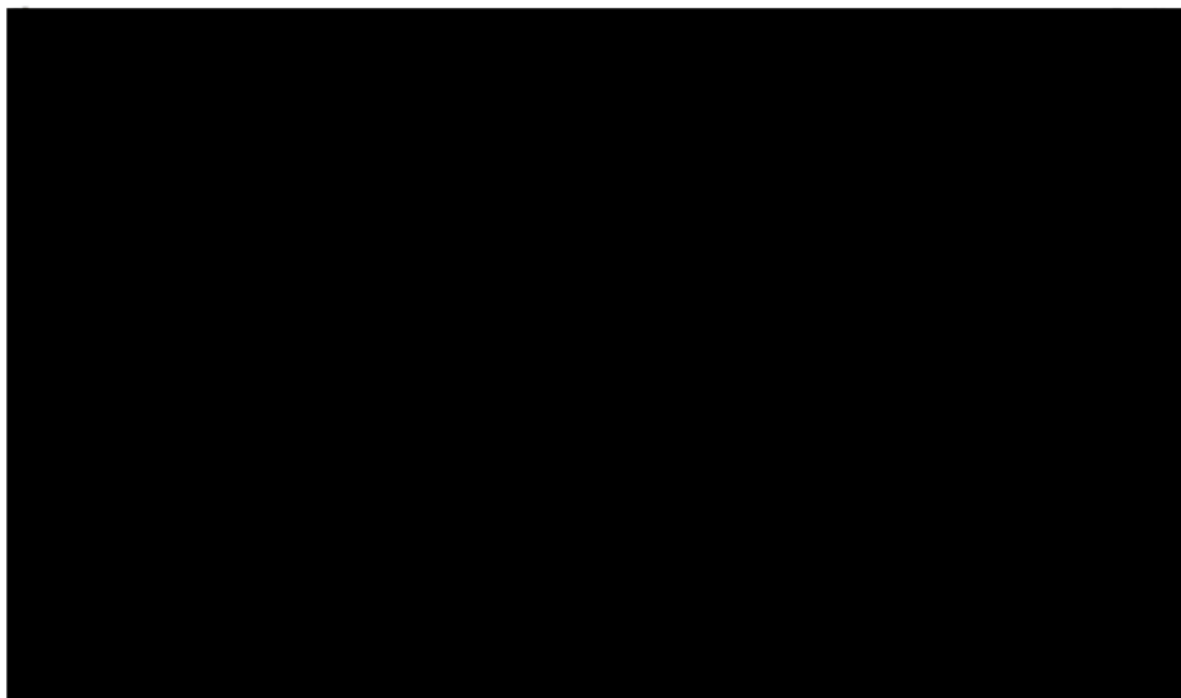


Imagen N.º 32

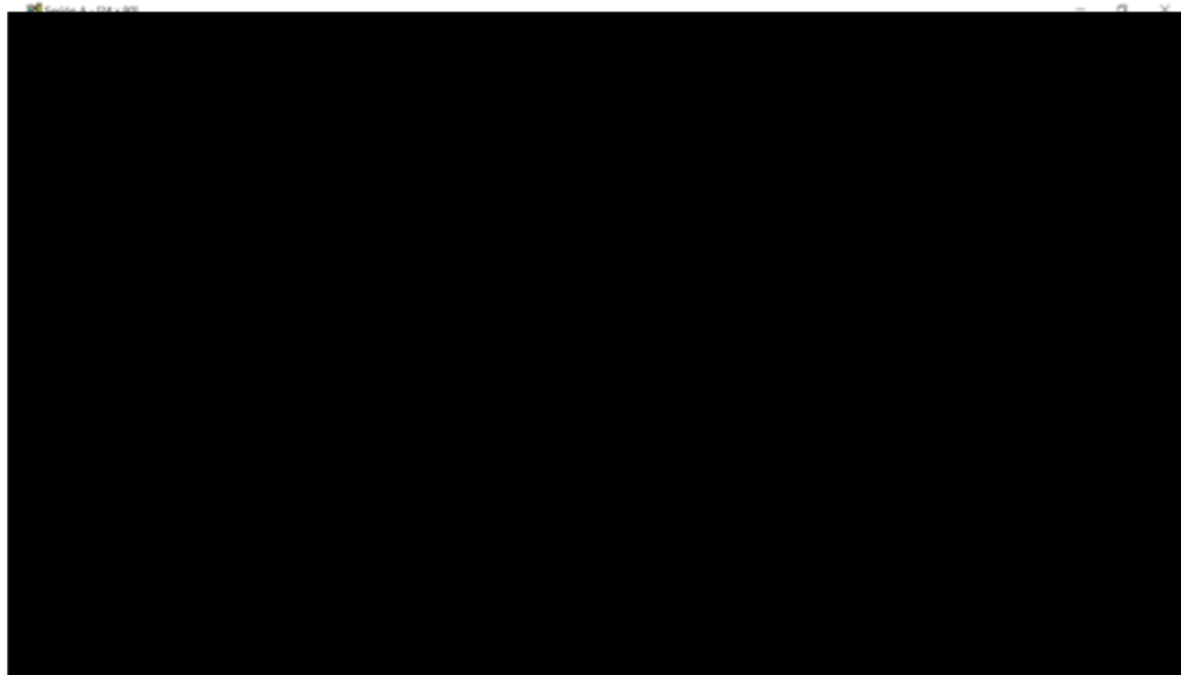
(Ver imagen en la siguiente página)

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



57. Asimismo, el Banco indicó que el detalle de dicha operación se encuentra registrado en el “Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31”, sistema informático que consigna todas las transacciones realizadas con tarjetas. Señaló que dicho sistema registra, mediante códigos, la validación de las operaciones efectuadas, incluyendo el uso de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta, según el tipo de transacción.
58. En esa línea, respecto de los códigos relevantes asociados a la operación materia de análisis, el Banco presentó el siguiente detalle:

Cuadro N.º 01

FECHA Y HORA	17/12/2025 – 20:12:44
LUGAR OP	CS0505 OF 0232
TARJETA	455*****109
MONTO	S/. 6,700.00
OK (RESPUESTA)	Operación válida con ingreso de tarjeta y/o datos y/o clave
MODO DE INGRESO	51120151310S

59. Adicionalmente, el Banco manifestó que, a partir de la “Wincha Auditora” emitida por el cajero automático ATM N.º CS0505, correspondiente a la operación cuestionada, se verifica que esta fue realizada utilizando la tarjeta



de débito de titularidad del denunciante y la clave secreta de su exclusivo conocimiento y responsabilidad de custodia. Conforme se aprecia:

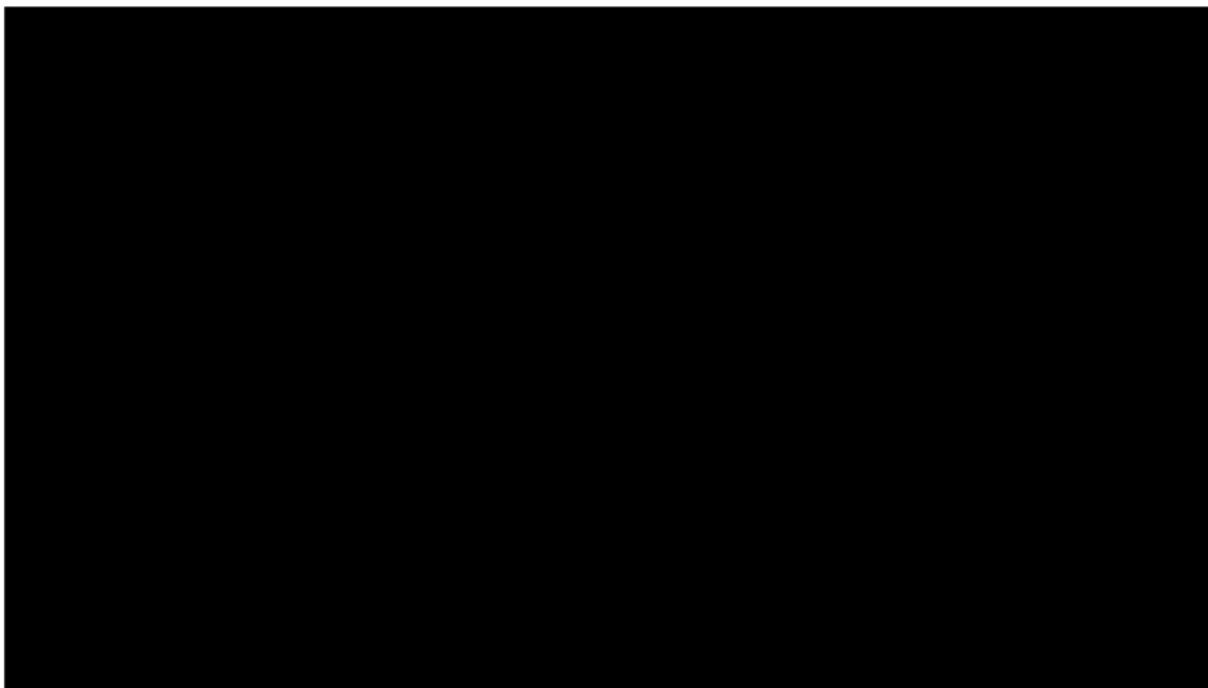
Imagen N.º 33

```
CAJERO 0505-----
17/12/25 20:12:16 TARJETA DETECTADA
17/12/25 20:12:21 TARJETA PROPIA DE DEBITO : 455170*****9109
17/12/25 20:12:21 EMV PROPIA - AID: A0000000031010 APLICACION EMV: VISA DEBITO
17/12/25 20:12:21 PANTALLA: PIN FUTURA
17/12/25 20:12:23 SOLICITUD DE TRANSACCION: CONSULTA PERFIL
NUM. OP: 000000166754 - REMESA: 0000
17/12/25 20:12:24 *** VALIDACION MAC: OK
17/12/25 20:12:24 INDICADOR TARJETA RECIBIDO: 4
17/12/25 20:12:24 AUTORIZADA CON CODIGO: 0000
*** PIN INGRESADO CORRECTO - FECHA CONTABLE: 20251217

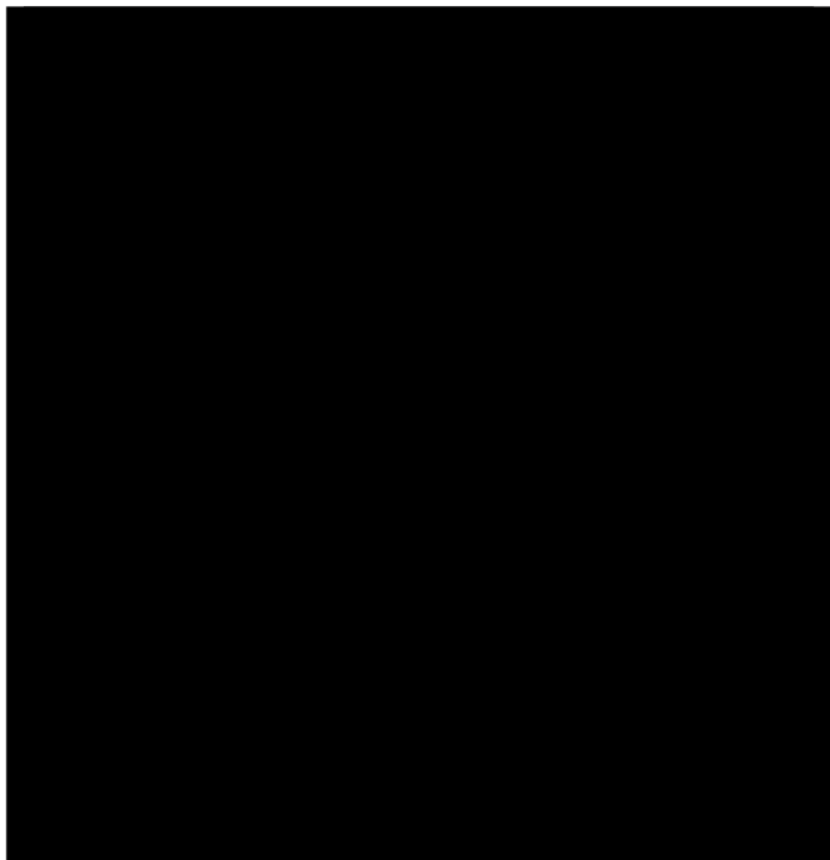
17/12/25 20:12:43 MONTO DE PRESTAMO: S/ 6,700
17/12/25 20:12:43 SELECCION PLAZO: 36 meses
```

60. Agregó además que, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Resolución S.B.S. N.º 3274-2017, Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado, el contrato del “Préstamo al Toque”, la Hoja de Resumen Informativa, el Cronograma de Pagos y el respectivo Certificado de Seguro de Desgravamen, fueron remitidos el 18 de diciembre de 2025 al correo electrónico registrado por el denunciante [REDACTED]. Conforme se observa:

Imagen N.º 34



61. De otro lado, el Banco sostuvo que el procesamiento de las transacciones en cajeros automáticos (ATM) y puntos de venta (POS) se encuentra protegido mediante mecanismos criptográficos en todo momento. Añadió que sus procesos se encuentran alineados con los requisitos establecidos en la versión vigente del estándar PCI PIN (versión 3.1, publicada en marzo de 2021).
62. En ese sentido, a fin de acreditar la implementación de sus mecanismos de seguridad, el Banco adjuntó la “Trama de Voucher Digital”, la cual -según indicó- fue generada en el cajero automático donde se efectuó la operación. Asimismo, presentó la evidencia del envío de la constancia del voucher digital al correo electrónico del denunciante, conforme se detalla a continuación:

Imagen N.º 35**Imagen N.º 36**

(Ver imagen en la siguiente página)

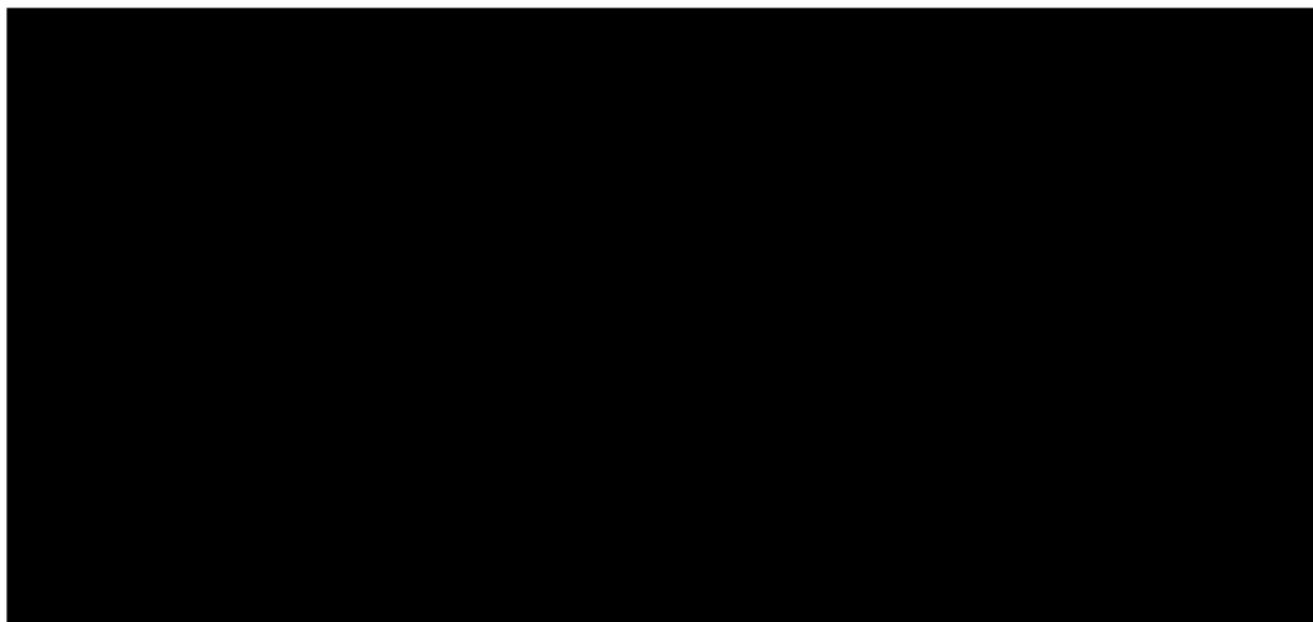
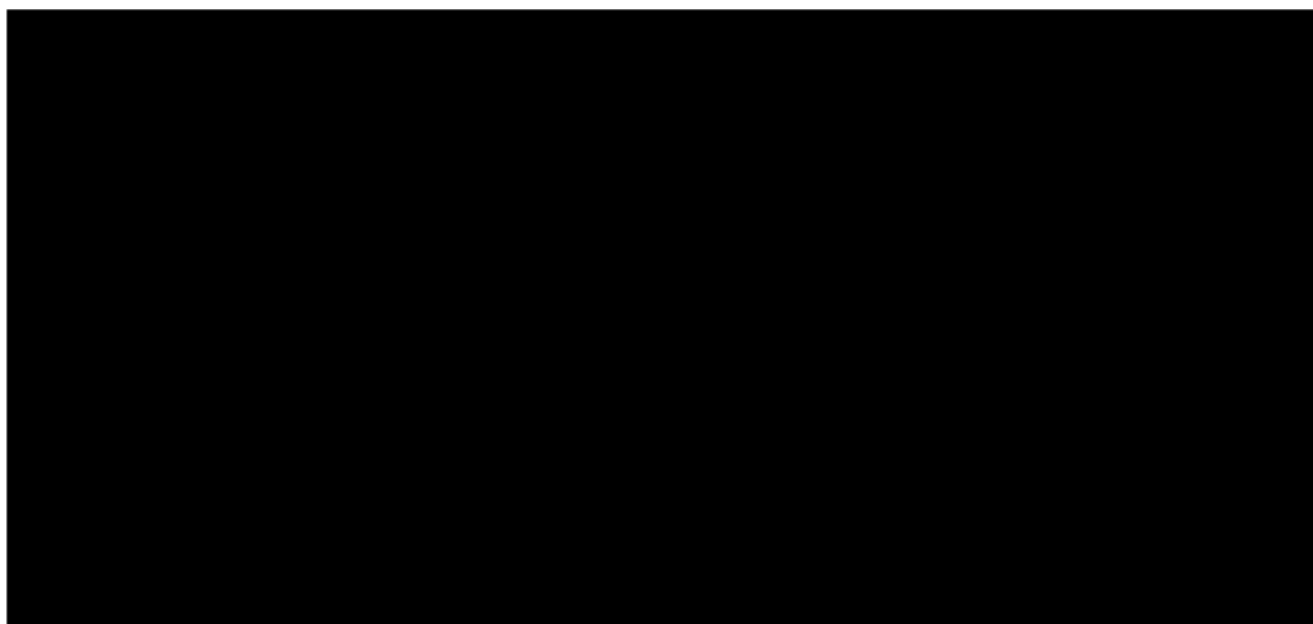


Imagen N.º 37



63. Al respecto, en materia de carga probatoria, el artículo 173° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 y el artículo 196° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos, establecen que la carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho o los contradice¹¹. En ese sentido, la

11 Texto único ordenado de la LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS

Artículo 173.- Carga de la prueba

173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley.



norma impone al consumidor la carga de acreditar la existencia del hecho denunciado, luego de lo cual corresponderá al proveedor demostrar que no es responsable, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad.

64. Sobre el particular, si bien corresponde a los consumidores acreditar el defecto en el servicio brindado por los proveedores para que se traslade a estos la obligación procesal de sustentar y acreditar que no son responsables por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, existen circunstancias que convierten tal requisito en una exigencia de imposible cumplimiento; ello en atención a la ventaja que posee el proveedor en cuanto al manejo de información y de medios disponibles para probar que un usuario o consumidor contrató un servicio y/o producto.
65. En los casos en los que por la naturaleza de las imputaciones no es viable que los consumidores incorporen al procedimiento medios probatorios sobre la base de los cuales la autoridad administrativa pueda determinar la existencia del objeto de prueba, la carga de esta debe recaer en aquél sujeto de la relación de consumo que se encuentra en mejor posición o condición para asumirla.
66. Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la carga probatoria dinámica mediante Sentencia del 26 de enero de 2007, recaída en el Expediente 01776-2007-AA/TC, señalando que *«si bien la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o procedimiento, la misma implica el planteamiento de nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva»*.
67. Se debe indicar que la prestación de un servicio idóneo implica un nivel de seguridad razonable que los proveedores deben garantizar para que se dé un adecuado cumplimiento de las prestaciones asumidas. En ese sentido, las instituciones financieras deben encontrarse en capacidad de responder a los cuestionamientos que puedan eventualmente formular los consumidores respecto del correcto procesamiento de las operaciones efectuadas, y demostrar técnicamente las razones sobre las cuales se sustenta la validez de las operaciones cuestionadas.

172.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

(Texto según el Artículo 162 de la Ley N° 27444)

CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

Artículo 196°. Medios de Prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



68. Así, se entiende que, si un Banco o Financiera, cuya actividad es la intermediación financiera, atribuye a un consumidor la realización de una operación (consumo, disposición de efectivo, transferencia, etc.) debe contar con la información y medios técnicos idóneos que sustenten tal atribución. Ello, como parte del deber de idoneidad al que se encuentra llamado todo proveedor que preste servicios u oferte productos en el mercado.
69. Debe tenerse presente que, tal como ha sido señalado en anteriores pronunciamientos por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala)¹², la implementación de medidas como el uso del plástico de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta constituye un mecanismo razonable para garantizar la seguridad de las transacciones (retiros, transferencias, etc.) efectuadas mediante el uso de una tarjeta de débito o crédito.
70. Es así, que el titular de una tarjeta asume un deber de custodia respecto al plástico de la misma y su clave secreta, pues si las operaciones son realizadas con el uso de esta información, se entenderán como válidas, aun cuando estas operaciones hayan sido realizadas por terceros, siempre que la tarjeta no se encuentre bloqueada o las operaciones se hayan realizado vulnerando los mecanismos de seguridad (clonación de tarjeta, superando el monto límite para los retiros, etc.).
71. En el presente caso, no podría imponerse al Banco la carga de desvirtuar la imputación formulada sobre la base de una negativa del consumidor respecto de la contratación del préstamo, sino que corresponde evaluar si los medios probatorios aportados por la entidad financiera resultan suficientes para acreditar la correcta autenticación de la operación cuestionada.
72. Sobre el particular, el numeral 6 del artículo 17º del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento)¹³, establece que las empresas deben brindar, como mínimo, seguridad a las operaciones de retiro o disposición de efectivo, realizadas con una tarjeta bancaria, al requerir el ingreso de la clave secreta del usuario en cada oportunidad que efectúe dichas operaciones, sin importar el canal o medio utilizado.

12 Ver Resolución N.º 643-2012/SC2-INDECOPI del 06 de marzo de 2012.

13 **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

(...)

6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.



73. En este sentido, el numeral 1 y 3 del referido artículo, establece que dichas entidades deben contar, con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario, así como, identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones.

74. En esa línea, el artículo 22° del referido reglamento establece lo siguiente:

«Artículo 22°.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

- 1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.*
- 2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.»*

75. Por su parte, el artículo 23° del Reglamento, establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.

76. En ese sentido, tratándose de la contratación y desembolso de un préstamo a través de cajero automático, corresponde verificar que la operación haya sido realizada mediante los mecanismos de autenticación establecidos por la entidad financiera, los cuales comprenden el uso de la tarjeta de débito y la clave secreta del usuario, como medios de validación de identidad y consentimiento.

77. Bajo dicho marco, este ORPS debe evaluar si los medios probatorios presentados por el Banco permiten acreditar que el desembolso del “Préstamo al Toque” por el importe de S/ 6,700.00 fue debidamente autenticado a través de los sistemas de seguridad del cajero automático.

78. En el presente caso, se aprecia que el Banco ha presentado la “Wincha Auditora” correspondiente a la operación de desembolso del préstamo realizada en cajero automático, así como el registro contenido en el “Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31”, en los cuales se consigna la validación de la operación mediante el uso de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta del usuario.

79. En ese sentido, de la revisión conjunta de los medios probatorios obrantes en el expediente, este ORPS verifica que el desembolso del “Préstamo al Toque” por el importe de S/ 6,700.00 fue autenticado mediante el uso conjunto de la tarjeta de débito y la clave secreta del usuario en el cajero automático ATM N.º CS0505, conforme se desprende de la “Wincha Auditora” emitida por dicho equipo, así como del registro contenido en el Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31, el cual constituye un reporte interno del Banco donde se consignan las validaciones de las operaciones realizadas, incluyendo el uso de la tarjeta de débito y el ingreso de la clave secreta del usuario, apreciándose consistencia entre los referidos medios probatorios respecto de la ejecución de la operación.
80. En consecuencia, corresponde archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, al no haberse acreditado la existencia de infracción a los artículos 19 y 56.1 literal b) del Código.

3.4. Medidas correctivas

81. Este órgano resolutive se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras¹⁴ –las cuales tienen el objeto de

14 LEY N.º 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 115º.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutive dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- Reparar productos.
- Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe

resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior— y complementarias¹⁵ —que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

82. Por lo que, habiéndose verificado que el Banco ha cometido una infracción parcial al artículo 19º del Código, corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

(i) Devolver al señor Quenaya el importe total de S/. 6,600.00 soles.

83. El Banco tiene la obligación de presentar ante el ORPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (05) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (01) a tres (03) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117 del Código¹⁶.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

15 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116º.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
 - b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
 - c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
 - d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
 - e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
 - f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
- El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

16 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117º.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas

84. Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.

3.5. Graduación de la sanción

85. En el Artículo 110° del Código establece que las infracciones según lo dispuesto por el Artículo 108° del citado texto pueden ser sancionadas con una amonestación, o multa de hasta cuatrocientas cincuenta (450) unidades impositivas tributarias, siendo calificadas como leves, graves, y muy graves¹⁷.
86. De otro lado, el artículo 112° del Código establece que, al momento de graduar la sanción, se podrá tener en consideración criterios como el beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción, la probabilidad de detección, el daño resultante, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar¹⁸.
87. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde "m" representa la multa base y "F" la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes.

Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

17 LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 110. Sanciones administrativas

El órgano resolutorio puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

- Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
- Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
- Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

(...)

En caso que el proveedor incumpla un acuerdo conciliatorio o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, o un laudo arbitral, el órgano resolutorio puede sancionar con una multa entre una (1) Unidad Impositiva Tributaria y doscientos (200) Unidades Impositivas Tributarias. Para la graduación se observan los criterios establecidos en el presente Código y supletoriamente, los criterios que establece la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General o la norma que la sustituya o complementa.

Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene el órgano resolutorio y de la responsabilidad civil o penal que correspondan.

Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1308, publicado el 30 diciembre 2016.

18 LEY 29571- CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 112. Criterios de graduación de las sanciones administrativas

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:

- El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
- La probabilidad de detección de la infracción.
- El daño resultante de la infracción.
- Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
- La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
- Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



88. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la multa base para cuyo efecto se deberá determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.

(i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida en no haber implementado las medidas de seguridad correspondientes para evitar la realización de cuatro operaciones no reconocidas por el importe de S/. 8,100.00 soles; por lo que, en tanto el monto involucrado es mayor a (01) UIT (S/ 5,550.00 soles) y menor a (02) UITs (S/ 11,000.00 soles), se determina que el tipo de afectación es "moderada", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo 032-2021-PCM.

(i) **Tamaño del infractor:** El artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1 700 a 2 300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa. Conforme a la información que obra en archivos de este ORPS se encuentra acreditado la condición del proveedor denunciado como "gran empresa".

Considerando el nivel de afectación y el tamaño del infractor, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de 3,78.

(ii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo 032-2021-PCM es 1. Al multiplicar el monto preestablecido (3,78) por el factor de duración (1), se determina que la multa base es de 3,78 UIT.

89. Definida la multa base, corresponde establecer el factor "F", para lo cual se podrán considerar las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el Código, cuyos valores preestablecidos se han recogido en el cuadro 2 del Decreto Supremo 032-2021-PCM. Como las circunstancias atenuantes (AT) solo pueden reducir la multa base hasta en un 50%, es decir, la mitad (el valor en este caso es 0,5); y, las circunstancias agravantes (AG) solo pueden



incrementarla hasta en un 100%, es decir, el doble (el valor en este caso es 2,0); el resultado total de sumar los valores asignados a cada circunstancia no podrá exceder dichos tope.

90. En el presente caso, este ORPS no verifica la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes.
91. Siendo así, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, " $M = 3,78 \times 1,0$ ", es de 3,78 UITs.
92. Al respecto, de acuerdo con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁹, la graduación de la sanción se rige por el principio de razonabilidad según el cual las autoridades deben prever que el ejercicio de la conducta infractora no resulte más favorable al administrado que el cumplimiento del ordenamiento legal vigente.
93. Es así que la sanción a imponer debe generar incentivos para corregir las acciones contrarias al ordenamiento de protección al consumidor, por lo que corresponde sancionar a Mi Banco con una multa ascendente a tres punto setenta y ocho (3.78) Unidades Impositivas Tributarias, por infracción al artículo 19° del Código.

3.6. Costas y costos del procedimiento

94. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi²⁰, dispone que es potestad ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
95. El proveedor denunciado deberá cumplir en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente

19 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. (...)

20 DECRETO LEGISLATIVO 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7. Pago de costas y costos. En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable.

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del INDECOPI, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.



resolución, con pagar al denunciante las costas del procedimiento que a la fecha asciende a la suma de S/. 36.00 soles²¹.

96. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante interesado podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar a Banco BBVA Perú S.A. con una multa de tres punto setenta y ocho (3.78)²² Unidades Impositivas Tributarias al acreditarse la infracción a lo establecido en el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco BBVA Perú S.A., por presunta infracción a los artículos 19º y 56º.1 literal b) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

TERCERO: Requerir al sancionado el cumplimiento espontáneo de la multa²³, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 203º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General²⁴, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²⁵. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y

21 Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

22 Código Único de Multa 20260000003627.

23 Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: Seleccionar pagos y transferencias. Seleccionar pago de servicios. Seleccionar Instituciones (Indecopi). Seleccionar el concepto de pago (multas). Ingresar el número de CUM. Ingresar el monto a pagar.

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

24 Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

25 El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforma a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS



procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁶.

CUARTO: Ordenar a Banco BBVA Perú S.A. como medida correctiva que en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Devolver al señor [REDACTED] el importe total de S/. 6,600.00 soles.

Banco BBVA Perú S.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contados a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

QUINTO: Ordenar a Banco BBVA Perú S.A. que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la parte denunciante ascendente a S/. 36,00 soles. Ello, sin perjuicio del derecho del denunciante de solicitar la liquidación de las costas y costos una vez concluida la instancia administrativa.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33° de la Directiva N.º 0001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Tacna en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación²⁷, caso contrario la resolución quedará consentida²⁸.

26 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

27 DIRECTIVA N° 0001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N.º 0001-2021-COD-INDECOPI²⁹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción de Banco BBVA Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³⁰ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Firmado digitalmente por)

Carlos Raúl Tapia Florián

Jefe

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi de Tacna (i)³¹

CRTF/nmcc

Artículo 32.-Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido en el artículo 218 de la LPAG.
(...)

28 **texto único ordenado de la LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS**

Artículo 220.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

29 **DIRECTIVA N° 0001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin del Procedimiento

En el marco del Procedimiento Sumarísimo, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos y Comisiones de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento sumarísimo no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

30 **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

31 Asignación de funciones adicionales mediante Memorándum 000486-2025-TAC/INDECOPI de fecha 22 de agosto de 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe